红色：表示重难点/蓝色：表示易错点/绿色：表示理解点

第一章　导论

【考点 1】涉税专业服务机构及业务范围

一、涉税专业服务机构，是指税务师事务所和从事涉税专业服务的会计师事务所、律师事务所、代理记账机构、税务代理公司、财税类咨询公司等机构。

二、涉税专业服务范围

（一）纳税申报代理

接受纳税人、扣缴义务人、缴费人（以下简称委托人）委托，双方确立代理关系，指派本机构涉税服务人员对委托人提供的资料进行收集和专业判断，**代理委托人进行纳税申报和缴费申报准备和签署纳税申报表、扣缴税款报告表、缴费申报表以及相关文件，并完成纳税申报的服务行为**。

包括：代理增值税纳税申报、代理消费税纳税申报、代理企业所得税纳税申报、代理个人所得税纳税申报、代理土地增值税纳税申报、代理房产税纳税申报、代理城镇土地使用税纳税申报以及代理其他税费纳税申报。

（二）一般税务咨询

涉税专业服务机构及其涉税服务人员接受委托人的委托，对委托人日常办税事项提供咨询的服务行为。

包括：纳税**申报咨询**、税务**信息**提供、税务**政策**解答、税务**事项**办理**辅导**等业务。

（三）专业税务顾问

对纳税人、扣缴义务人就委托的特定涉税事项提供**专项**税务咨询服务或者为委托人提供**长期**税务顾问服务。

专业税务顾问服务通常需要进行专业调查，并针对客户需求出具专门报告或建议。

包括：**专项税务咨询服务、长期税务顾问服务**。

其中，专项税务咨询服务包括：**涉税尽职审慎性调查、纳税风险评估、资本市场特殊税务处理合规性审核、与特别纳税调整事项有关的服务**等。

（四）税收策划

依据国家税收政策及其他相关法律、法规和相关规定，为满足委托人特定目标提供的**税收策划方案和纳税计划。**

包括：配合委托人战略发展需要和重大经营调整需要、适应委托人日常事项经营模式变化的特定交易事项、委托人企业重组及投融资事项、委托人其他拟开展的业务或实施的特定交易事项。

（五）涉税鉴证

鉴证人接受委托，按照税收法律法规以及相关规定，对被鉴证人涉税事项的**合法性、合理性进行鉴定和证明，并出具书面专业意见。**

包括：企业**注销**登记鉴证、**土地增值税**清算鉴证、**企业资产损失税前扣除**鉴证、**研发费用税前加计扣除**鉴证、**高新技术企业专项认定**鉴证、**涉税交易事项**鉴证、**涉税会计事项**鉴证、**税收权利义务**事项鉴证、其他涉税事项鉴证。

（六）纳税情况审查

接受**行政机关、司法机关委托**，指派有资质的涉税服务人员，依法对纳税人、扣缴义务人等纳税情况进行审查并作出专业结论。

（七）其他税务事项代理

接受委托人委托，在其权限内，以委托人的名义代为办理纳税事项的服务活动。

包括：代为办理信息报告、发票办理、优惠办理、证明办理、社会保险费及非税收入业务、出口退（免）税、国际税收、税务注销、涉税争议、建账记账等。

（八）其他涉税服务业务

例如涉税**培训**、涉税**信息技术服务**等。

【特别提示】专业税务顾问、税收策划、涉税鉴证、纳税情况审查等四项涉税业务，应当由具有**税务师事务所、会计师事务所、律师事务所资质的**涉税专业服务机构从事，相关文书应由税务师、注册会计师、律师签字并承担相应的责任。

【考点 2】信用评价

一、涉税专业服务信用管理，是指税务机关对涉税专业服务机构从事涉税专业服务情况进行信用评价，对涉税服务人员的执业行为进行信用记录。

涉税专业服务信用信息**分为涉税专业服务机构信用信息、从事涉税服务人员信用信息**。

二、**国家税务总局**主管全国涉税专业服务信用管理工作。**省以下税务机关**负责所管辖地区涉税专业服务信用管理工作的组织和实施。

三、税务机关依托**涉税专业服务管理信息库**采集信用指标信息，由**全国涉税专业服务信用信息平台**按照**《涉税专业服务机构信用积分指标体系及积分规则》**和**《从事涉税服务人员个人信用积分指标体系及积分记录规则》**对采集的信用信息进行计算处理，自动生成涉税专业服务机构信用积分和从事涉税服务人员信用积分。

四、涉税专业服务机构的信用评价

1.涉税专业服务机构信用信息包括：纳税信用、委托人纳税信用、纳税人评价、税务机关评价、实名办税、业务规模、服务质量、业务信息质量、行业自律、人员信用等。

2.**省税务机关**根据**“信用积分”**和**“信用等级标准”**对管辖的涉税专业服务机构进行“信用等级评价”。

（1）在一个评价周期内新设立的涉税专业服务机构，**不纳入**信用等级评价范围。**每年 4 月 30 日前**完成上一个评价周期信用等级评价工作。信用等级评价结果自产生之日起**有效期为一年**。

（2）“信用积分”为**评价周期内的累计积分，按月公告**，下一个评价周期重新积分。评价周期为每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

第一个评价周期信用积分的基础分为涉税专业服务机构当前纳税信用得分，以后每个评价周期的基础分为该机构上一评价周期信用积分的**百分制**得分。

涉税专业服务机构**未参加**纳税信用级别评价的，第一个评价周期信用积分的基础分按照 **70** 分计算。

3.信用等级标准

涉税专业服务机构信用（TSC）按照从高到低顺序分为**五级**。涉税专业服务机构信用积分满分为 500 分。其中，TSC5 级为信用积分 400 分以上的；TSC1 级为信用积分不满 100 分的。

4.税务机关对涉税专业服务机构和从事涉税服务人员违反《涉税专业服务监管办法（试行）》规定的情形进行**分类处理**。属于严重违法违规情形的，纳入**涉税服务失信名录**，期限为 **2 年，到期自动解除**。

5.对纳入涉税服务失信名录的涉税专业服务机构和从事涉税服务人员，税务机关采取以下措施：（1）公告并向社会信用平台推送；

（2）向其**委托方纳税人、委托方纳税人主管税务机关**进行风险提示；

（3）**不予受理**其所代理的涉税业务。

五、从事涉税服务人员的信用记录

1.实行**信用积分和执业负面记录**相结合方式。

2.从事涉税服务人员信用信息包括**四类**一级指标：

基本信息、执业记录（8 类涉税业务）、不良记录（违法违规行为）、纳税记录（个人依法纳税）。

3. 从事涉税服务人员的信用指标积分采取**三种计分方式**：

（1）基本信息部分采取**直接得分**方式；

（2）执业记录部分采取**累加计分**方式；

（3）不良记录和纳税记录部分采取**累计扣分**方式。

4. 从事涉税服务人员被纳入涉税服务**失信名录**的，其个人信用积分**中止计算**。

六、涉税专业服务机构和从事涉税服务人员，对信用积分、信用等级和执业负面记录**有异议的**，可在信用记录产生或结果确定后 **12 个月内**，向税务机关申请复核。

税务机关应当按照**包容审慎原则**，于 **30 个工作日内**完成复核工作，作出复核结论，并提供查询服务。

七、涉税专业服务机构和从事涉税服务人员对税务机关拟将其列入**涉税服务失信名录**有异议的，应当自收到《税务事项通知书》之日起 **10 个工作日内**提出申辩理由，向税务机关申请复核。税务机关应当按照**包容审慎**原则，于 **10 个工作日内**完成复核工作，作出复核结论，并提供查询服务。

【考点 3】税务师事务所行政登记

一、税务师事务所行政登记，是指税务机关对在商事登记名称中含有**“税务师事务所”字样的行政相对人**进行书面记载的行政行为。**未经**行政登记，**不得**使用“税务师事务所”名称，**不能享有**税务师事务所的合法权益。

二、税务师事务所**办理商事登记后**，应当向**省税务机关**办理行政登记。

三、从事涉税专业服务的**会计师事务所和律师事务所**，依法取得**会计师事务所执业证书或律师事务所执业许可证**，视同行政登记。

四、税务师事务所采取**合伙制**或者**有限责任制**组织形式的，除国家税务总局另有规定外，应当具备下列条件：

1. 合伙人或者股东由**税务师、注册会计师、律师**担任，其中**税务师占比应高于 50%**；

2. 有限责任制税务师事务所的**法定代表人**由股东担任；

3. 税务师、注册会计师、律师**不能**同时在两家以上的税务师事务所**担任合伙人、股东或者从业**；

4. **不得**与已经行政登记的税务师事务所**字号重复**。

五、合伙制税务师事务所分为**普通合伙**税务师事务所和**特殊普通合伙**税务师事务所。

六、符合以下条件的税务师事务所，可以担任税务师事务所的合伙人或者股东：

1. 执行事务合伙人或者法定代表人由税务师担任；

2. **前 3 年内**未因涉税专业服务行为受到税务行政处罚；

3. 法律行政法规和国家税务总局规定的其他条件。

七、**符合以下条件的从事涉税专业服务的科技、咨询公司**，可以担任税务师事务所的合伙人或者股东：

1. 由税务师或者税务师事务所的合伙人（股东）发起设立，法定代表人由税务师担任；

2. **前 3 年内**未因涉税专业服务行为受到税务行政处罚；

3. 法律行政法规和国家税务总局规定的其他条件。

八、行政相对人办理税务师事务所行政登记，应当**自取得营业执照之日起 20 个工作日内**向所在地省税务机关提交材料。省税务机关自受理材料之日起 **20 个工作日内**办理税务师事务所行政登记。符合行政登记条件的，将**税务师事务所名称、合伙人或者股东、执行事务合伙人或者法定代表人、职业资格人员等**有关信息在门户网站公示，**公示期不得少于 5 个工作日。**

第二章　税收征收管理

【考点 1】税务登记管理

一、税务登记是税收征收管理的首要环节，其中包括设立税务登记、变更税务登记、注销税务登记

二、设立税务登记

（一）适用的范围和情形

1.按照“多证合一”改革要求，领取加载统一社会信用代码证件的企业、农民专业合作社、个体工商户及其他组织无须单独到税务机关办理该事项，“多证合一”营业执照可作为税务登记证件使用。

2.“多证合一”改革之外的其他组织，如事业单位、社会组织、境外非政府组织等，应当依法向税务机关办理税务登记，领取税务登记证件。

3.个体工商户实施“两证整合”登记制度，将营业执照、税务登记证，整合改为一次申请、由市场监管部门核发一个营业执照。该营业执照可代替税务登记证使用，税务部门不再另行发放税务登记证。

（二）具体规定和时限

1.资料齐全、符合法定形式、填写内容完整的，税务机关受理后可以即时办结；

2.首次办理涉税事宜时，对税务机关依据市场监督管理等部门共享信息制作的《“多证合一”登记信息确认表》进行确认，对不全和不准确的信息进行补充和更正。

3.采用新办纳税人“套餐式”服务的，可以一并办理：电子税务局开户、登记信息确认、财务会计制度及软件备案、纳税人存款账户账号报告、增值税一般纳税人登记、发票票种核定、增值税专用发票最高开票限额审批、实名办税、增值税税控系统专用设备初始发行、发票领用。

三、变更税务登记

1.变更税务登记的适用范围：

（1）改变纳税人名称、法定代表人的；

（2）改变住所、经营地点的（不含改变主管税务机关的）；

（3）改变经济性质或企业类型的；

（4）改变经营范围、经营方式的；

（5）改变产权关系的；

（6）改变注册资金的。

2.变更税务登记的时限要求

（1）自市场监督管理机关办理变更登记之日起 30 日内，向原税务登记机关申报办理变更税务登记。

（2）按照规定不需要在市场监督管理机关办理变更登记，或者其变更登记的内容与工商登记内容无关的，应当自税务登记内容实际发生变化之日起 30 日内，或者自有关机关批准或者宣布变更之日起 30 日内，持有关证件到原税务登记机关申报办理变更税务登记。

（3）自动变更登记信息

自 2023 年 4 月 1 日起，纳税人在市场监管部门依法办理变更登记后，无须向税务机关报告登记变更信息；各省、自治区、直辖市和计划单列市税务机关根据市场监管部门共享的变更登记信息，在金税三期核心征管系统自动同步变更登记信息（处于非正常、非正常户注销等状态的纳税人变更登记信息的，系统在其恢复正常状态时自动变更）

（4）优化跨省迁移税费服务流程

纳税人跨省迁移，在市场监管部门办完住所变更登记后，向迁出地税务机关填报《跨省（市）

迁移涉税事项报告表》。对于不存在税务检查、未结涉税事项等特殊情形的纳税人，税务机关出具《跨省（市）迁移税收征管信息确认表》，纳税人确认后即时办结迁出手续，相关信息推送至迁入地税务机关。迁入地税务机关在接收到信息后一个工作日内完成相关迁入流程。

四、注销税务登记

1.注销税务登记的适用范围：

（1）纳税人发生**解散、破产、撤销**的；

（2）纳税人被市场监督管理机关**吊销**营业执照的；

（3）纳税人发生的其他应办理注销税登记情况的。

2.注销税务登记的时限要求

（1）**应**在向市场监督管理局办理注销登记**前**，持有关证件向主管税务机关申报办理注销税务登记。

（2）按规定**不需要**在市场监督管理局办理注销登记的，应当自有关机关批准或者宣告终止之日起 **15 日内**，持有关证件向主管税务机关申报办理注销税务登记。

（3）纳税人被市场监督管理局**吊销**营业执照，应自营业执照被吊销之日起 **15 日内**，向主管税务机关申报办理注销税务登记。

【注意】在办理注销登记前，应结清应纳税款、滞纳金、罚款、缴销发票、税务登记证件和其他税务证件。

3.向市场监管部门申请简易注销的纳税人，符合下列情形之一的，可免于到税务机关办理《清税证明》：

（1）未办理过涉税事宜的；

（2）办理过涉税事宜但未领用发票、无欠税（滞纳金）及罚款且没有其他未办结涉税事项的。

4.一般注销程序——**即时出具**清税文书（即《清税证明》）

符合下列条件的纳税人办理税务注销时，税务机关即时出具清税文书：

①未办理过涉税事宜的纳税人，主动到税务机关办理清税的；

②经人民法院裁定宣告破产的企业，管理人持裁定书申请税务注销的。

5.其他应办理注销税务登记的情形

（1）因解散、破产、撤销等情形，依法终止纳税义务。

（2）按规定不需要在市场监督管理机关或者其他机关办理注销登记的，但经有关机关批准或者宣告终止。

（3）被市场监督管理机关吊销营业执照或者被其他机关予以撤销登记。

（4）境外企业在中华人民共和国境内承包建筑、安装、装配、勘探工程和提供劳务，项目完工、离开中国。

（5）外国企业常驻代表机构驻在期届满、提前终止业务活动。

（6）非境内注册居民企业经国家税务总局确认终止居民身份。

【注意】属于上述情形的，税务机关应在 **20 个工作日内**办结注销税务登记。定期定额个体工商户 **5 个工作日内**办结。

6.简易注销纳税人。

税务部门通过信息共享获取市场监督管理部门推送的企业拟申请简易注销登记信息后，应按照规定的程序和要求，查询税务信息系统核实企业的相关涉税情况，对于经查询显示为以下情形的纳税人，税务部门不提出异议：

（1）未办理过涉税事宜的纳税人；

（2）办理过涉税事宜但未领用发票（含代开发票）、无欠税（滞纳金）及罚款且没有其他未办结涉税事项的纳税人；

（3）查询时已办结缴销发票、结清应纳税款等清税手续的纳税人；
（4）无欠缴社会保险费、滞纳金、罚款。
五、税务登记的管理
1.除按照规定不需要发给税务机关登记证件的外，纳税人办理下列事项时，必须持税务登记证件：（1）开立银行账户；（2）领购发票。
纳税人办理其他税务事项时，应当出示税务登记证件，经税务机关核准相关信息后办理手续。
2.跨区域涉税事项报验管理制度。
①纳税人跨省（自治区、直辖市和计划单列市）临时从事生产经营活动的，不再开具《外出经营活动税收管理证明》，改向机构所在地的税务机关填报《跨区域涉税事项报告表》。
②纳税人在省（自治区、直辖市和计划单列市）内跨县（市）临时从事生产经营活动的，是否实施跨区域涉税事项报验管理由各省（自治区、直辖市和计划单列市）税务机关自行确定。
③税务机关不再按照 180 天设置报验管理的固定有效期，**改按跨区域经营合同执行期限作为有效期限。**
④合同延期的，纳税人可向经营地或机构所在地的税务机关办理报验管理有效期限延期手续。

【考点 2】发票的领用、印制与保管

一、首次申领发票
1.增值税专用发票最高开票限额的审批

实地查验	主管税务机关受理纳税人申请以后，根据需要进行实地查验	
	无需查验	一般纳税人申请专用发票（含增值税专用发票和货物运输业增值税专用发票）最高开票限额不超过 10 万元（≤10 万）的，主管税务机关不需事前进行实地查验
	适当扩大	各省税务机关可在此基础上适当扩大不需事前实地查验的范围，实地查验的范围和方法由各省税务机关确定。

2.首次申领发票的票种核定

最高开票限额不超过 10 万元（≤10 万）的	
增值税专用发票	每月最高领用数量不超过 25 份（≤25 份）
增值税普通发票	每月最高领用数量不超过 50 份（≤50 份）

二、后续申领发票
1.名称变更或纳税识别号变更
重新办理发票领用的各涉税事项。

变更发行	纳税人名称、开票限额、购票限量、开票机数量等事项发生变更的，纳税人应到主管税务机关办理变更发行
注销发行	纳税人识别号发生变化的，应到主管税务机关办理注销发行

2.提高发票最高开票限额和增加发票领用数量。

税收风险	供票及监管
税收风险较低的纳税人	按需供票
税收风险程度中等的纳税人	正常供票，加强事中事后监管
税收风险程度较高的纳税人	严格控制发票领用数量和最高开票限额，并加强事中事后监管
信用等级	领取发票数量
A	按需供票、可以一次领取不超过 3 个月的发票用量
B	可以一次领取不超过 2 个月的发票用量
以上两类纳税人生产经营情况发生变化需要调整发票用量的，按规定及时办理	

三、发票印制

纳税人申请印有本单位名称的发票只限于增值税普通发票；

四、发票的保管、保存和缴销

1.发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关。

2.开具发票的单位和个人应当按规定存放和保管发票，不得擅自损毁；

已经开具的发票存根联和发票登记簿，**应当保存 5 年。**

保存期满，报经税务机关查验后销毁。

【考点 3】发票的开具

一、开具发票的范围

（一）一般规定

开票人	一般情形	收款方应当向付款方开具发票
	特殊情况下	付款方向收款方开具发票
		1.收购单位和扣缴义务人支付个人款项时
		2.国家税务总局认为其他需要由付款方向收款方开具发票的

（二）收取款项未发生销售行为开具的发票

1.发票是在对外经营业务收取款项时开具，发票记载的**经营业务金额是征收（免征）增值税的销售额；**

2.收取款项未发生销售行为的：

（1）应开具增值税普通发票，不得开具增值税专用发票

（2）并使用“未发生销售行为的不征税项目”编码，发票税率栏应填写“不征税”。

3.收取款项未发生销售行为开具的发票：

（1）预付卡销售和充值（单用途卡和多用途卡）	
（2）销售自行开发的房地产项目预收款	
（3）建筑服务预收款	
（4）已申报缴纳营业税未开票补开票	
（5）通行费电子发票的不征税发票	①ETC 后付费客户和用户卡客户通过政府还贷性收费公路部分的通行费
	②ETC 预付费客户选择在充值后索取发票的预付款
（6）不征税自来水—城镇公共供水企业缴纳的水资源税所对应的水费收入不征收增值税	
（7）代理进口免税货物货款	
（8）代收印花税、代收车船税、融资性售后回租业务中承租方出售资产、资产重组涉及的不动产、资产重组涉及的土地使用权、有奖发票奖金支付等。	

二、发票开具的要求

（一）**不得离线开具发票**的情形

下列两类纳税人不得离线开具发票：

（1）经税务总局、省税务局大数据分析发现存在**涉税风险**的纳税人，不得离线开具发票，其开票人员在使用开票软件时，应当按照税务机关指定的方式进行人员身份信息实名验证。

（2）**新办理增值税一般纳税人**登记的纳税人，自首次开票之日起 **3 个月内不得离线开具发票**，按照有关规定不使用网络办税或不具备风险条件的特定纳税人除外。

（二）增值税专用发票的**作废或开具红字发票**

1.作废

一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；

开具时发现有误的，可即时作废。

【提示】**增值税专用发票作废条件是指同时具有下列情形**：
①收到退回的发票联、抵扣联，且时间未超过销售方开票当月；
②销售方未抄税并且未记账；
③购买方未认证或认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
作废增值税专用发票须在增值税发票管理新系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质增值税专用发票（含未打印的增值税专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。
2.开具红字发票
（1）纸质红票
①购买方取得**专用发票已用于申报抵扣**的，购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》。
在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。

购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的	购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息
销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的	销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。 销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

②主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中；
③销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。
红字专用发票应与《信息表》一一对应；
④纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。
（2）电子红票开具规定

购买方取得电子专用发票已用于申报抵扣的	由购买方在增值税发票管理新系统中填开 并上传《开具红字增值税专用发票信息表》
	在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出。 待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证
购买方取得电子专用发票**未用于申报抵扣**	销售方在新系统中填开并上传《信息表》。 销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字电子专用发票信息

税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。
销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。
红字专用发票应与《信息表》一一对应。
（三）差额征税发票开具
纳税人通过增值税发票管理新系统中差额征税开票功能，录入含税销售额（或含税评估额）和扣除额，系统自动计算税额和不含税金额，备注栏自动打印“差额征税”字样，**发票开具不应与其他应税行为混开。**
在开具差额征税发票时，计算的税额系统自动填写于“税额”栏，全部含税价款与税额的差

额系统自动填写于“金额”栏，“税率”显示“***”。

（四）通行费电子发票开具规定

1.ETC 预付费客户

<table>
<tr><td rowspan="2">在充值后索取发票的</td><td colspan="3">在发票服务平台取得由 ETC 客户服务机构全额开具的通行费不征税发票</td></tr>
<tr><td colspan="3">实际发生通行费用后，ETC 客户服务机构和收费公路经营管理单位均不再向其开具发票</td></tr>
<tr><td rowspan="3">客户在充值后未索取通行费不征税发票</td><td>在实际发生通行费用后，通过经营性收费公路的部分</td><td colspan="2">可以在发票服务平台取得由收费公路经营管理单位开具的通行费征税发票</td></tr>
<tr><td rowspan="2">通过政府还贷性收费公路的部分</td><td>试点地区</td><td>在发票服务平台取得由经营管理者开具的通行费财政电子票据</td></tr>
<tr><td>非试点地区</td><td>暂时开具通行费不征税发票</td></tr>
</table>

2.ETC 后付费客户和用户卡客户

<table>
<tr><td>通过经营性收费公路</td><td colspan="2">在发票服务平台取得由收费公路经营管理单位开具的通行费征税发票</td></tr>
<tr><td rowspan="2">通过政府还贷性收费公路</td><td>试点地区</td><td>在发票服务平台取得由经营管理者开具的通行费财政电子票据</td></tr>
<tr><td>非试点地区</td><td>暂时开具不征税发票</td></tr>
</table>

（五）机动车销售统一发票开具

销售机动车开具机动车销售统一发票时，应遵循以下规则：

1.按照“一车一票”原则开具机动车销售统一发票，即一辆机动车只能开具一张机动车销售统一发票，一张机动车销售统一发票只能填写一辆机动车的车辆识别代号/车架号。

2.机动车销售统一发票的“纳税人识别号/统一社会信用代码/身份证明号码”栏，销售方根据消费者实际情况填写。如消费者需要抵扣增值税，则该栏必须填写消费者的统一社会信用代码或纳税人识别号，如消费者为个人则应填写个人身份证明号码。

（六）备注栏注明经营业务的发票开具

提供建筑劳务	应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县（市、区）名称及项目名称
销售不动产	应在发票“货物或应税劳务、服务名称”栏填写不动产名称及房屋产权证书号码（无房屋产权证书的可不填写），“单位”栏填写面积单位，备注栏注明不动产的详细地址
出租不动产	应在备注栏注明不动产的详细地址
货物运输服务	（1）起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息； （2）如内容较多可另附清单； （3）铁路运输企业受托代征的印花税款信息，可填写在发票备注栏中
单用途卡或多用途卡结算销售款	（1）单用途商业预付卡（单用途卡），销售方与售卡方不是同一个纳税人的，销售方在向售卡方开具增值税普通发票，在备注栏注明“收到预付卡结算款”。 （2）支付机构预付卡（多用途卡），特约商户向支付机构开具增值税普通发票，在备注栏注明“收到预付卡结算款”
保险公司代收车船税	保险机构代收车船税并开具增值税发票时，应在备注栏注明代收车船税税款信息。具体包括：保险单号、税款所属期（详细至月）、代收车船税金额、滞纳金金额、金额合计等。 该增值税发票可作为纳税人缴纳车船税及滞纳金的会计核算原始凭

	证
个人保险代理人汇总代开	（1）代开发票的税务机关在发票备注栏备注“个人保险代理人汇总代开”字样； （2）证券经纪人、信用卡和旅游等行业的个人代理人可以比照个人保险代理人向统一主管税务机关申请汇总代开增值税普通发票或增值税专用发票，代开发票的备注栏备注相应的汇总代开字样
差额征税差额开票	按照现行政策规定适用差额征税办法缴纳增值税，且不得全额开具增值税发票的（财政部、国家税务总局另有规定的除外），纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时，通过增值税发票管理新系统中差额征税开票功能，录入含税销售额（或含税评估额）和扣除额，系统自动计算税额和不含税金额，备注栏自动打印“差额征税”字样
异地代开不动产经营租赁服务或建筑服务发票	税务机关为跨县（市、区）提供不动产经营租赁服务、建筑服务的小规模纳税人（不包括其他个人），代开增值税发票时，在发票备注栏中自动打印“YD”字样

【考点 4】增值税电子专用发票

1.电子专票由各省税务局监制，采用电子签名代替发票专用章，属于增值税专用发票，其**法律效力、基本用途、基本使用规定等与增值税纸质专用发票相同。**

2.纳税人开具增值税专用发票时，既可以开具电子专票，也可以开具纸质发票。

受票方索取纸质专票的，开票方应当开具纸质专票。

3.税务机关为首次申领增值税发票的新办纳税人办理发票票种核定，**增值税专用发票最高开票限额不超过 10 万元，每月最高领用数量不超过 25 份。**

各省税务机关在此范围内结合纳税人税收风险程度，自行确定新办纳税人首次申领增值税发票票种核定标准。

【考点 5】税收风险管理

一、税收风险管理

风险应对是风险管理的核心。

包括：

（1）对无风险的纳税人避免不当打扰。

（2）对低风险纳税人进行风险提示提醒（由纳税人自我检查、自我纠错，纳税人无须向税务机关作出回复说明，税务机关也不另外采取其他干预措施）。

（3）对中风险纳税人实施纳税评估。

（4）对高风险纳税人实施税务稽查。

二、纳税评估

1.纳税评估工作主要由**基层税务机关的税源管理部门及其税收管理员**负责，重点税源和重大事项的纳税评估也可由**上级税务机关**负责。

2.开展纳税评估工作原则上在纳税申报到期之后进行，评估的期限以纳税申报的税款所属当期为主，特殊情况可以延伸到往期或以往年度。

3.纳税评估对象

税务机关负责管理的所有纳税人及其应纳所有税种。

4.纳税评估重点分析对象

重点税源户、特殊行业的重点企业、税负异常变化、长时间零税负和负税负申报、纳税信用等级低下、日常管理和税务检查中发现较多问题的纳税人。

5.纳税评估结果的处理

（1）一般性问题（计算填写错误、政策与程序理解偏差）等不具有违法嫌疑，无须立案查

处的，提请纳税人自行改正。

（2）需纳税人陈述说明，提供举证资料的，约谈纳税人。

【提示】约谈的对象主要是企业财务会计人员；纳税人可以委托具有执业资格的税务代理人进行约谈。

因评估工作需要，必须约谈企业其他相关人员的，应经税源管理部门批准，并通过企业财务部门进行安排。

（3）实地调查核实情况。

（4）发现偷逃骗抗税行为或其他需要立案查处嫌疑的，移交税务稽查部门处理。

6. 基层税务机关及其税源管理部门要对重点税源户保证每年至少重点评估分析一次。

【考点 6】纳税信用管理

1. 纳税信用评价

评价方式	年度评价指标得分
	直接判级
评价周期	一个纳税年度：1.1-12.31
年度评价指标得分	评价指标包括税务内部信息和外部评价信息。 纳税信用评价指标由国家税务总局规定。
	年度评价指标得分采取扣分方式
	纳税人评价年度内经常性指标和非经常性指标信息齐全的，从 100 分起评；非经常性指标缺失的，从 90 分起评
直接判级方式	适用于有严重失信行为的纳税人

2. 纳税信用级别

信用级别	年度评价指标得分（X）
A	X≥90
B	70≤X＜90
C	40≤X＜70
D	X＜40 或直接判级确定
M	1. 新设立企业； 2. 评价年度内无生产经营业务收入且年度评价指标分≥70。 注：以上未发生直接判定 D 级的失信行为。

3. 申请信用修复的条件

直接判为 D 级	因确定为重大税收违法失信主体，纳税信用直接判为 D 级的纳税人，失信主体信息已按照国家税务总局相关规定不予公布或停止公布	申请前连续 12 个月没有新增纳税信用失信行为记录的
	因其他失信行为纳税信用直接判为 D 级的纳税人，已纠正纳税信用失信行为、履行税收法律责任	
	因上一年度纳税信用直接判为 D 级，本年度纳税信用保留为 D 级的纳税人，已纠正纳税信用失信行为、履行税收法律责任或失信主体信息已按照国家税务总局相关规定不予公布或停止公布	
直接判为 D 级	未按税务机关处理结论缴纳或者足额缴纳税款、滞纳金和罚款，未构成犯罪，纳税信用级别被直接判为 D 级的纳税人	在税务机关处理结论明确的期限期满后 60 日内足额缴纳、补缴的

关联为D级	由纳税信用D级纳税人的直接责任人员注册登记或者负责经营，纳税信用关联评价为D级的纳税人	申请前连续6个月没有新增纳税信用失信行为记录的
其他	破产企业或其管理人在重整或和解程序中，已依法缴纳税款、滞纳金、罚款，并纠正相关纳税信用失信行为的	
	纳税人履行相应法律义务并由税务机关依法解除非正常户状态的	
	纳税人发生未按法定期限办理纳税申报、税款缴纳、资料备案等事项且已补办的	

【考点7】税务检查的范围

措施	内容
查账	检查纳税人的账簿、记账凭证、报表和有关资料，检查扣缴义务人代扣代缴、代收代缴税款账簿、记账凭证和有关资料。 【注意】 （1）经县级以上税务局（分局）局长批准，可以将以前年度会计账簿、记账凭证、报表和其他有关资料调回税务机关检查，但必须开付清单，并在3个月内完整退还。 （2）有特殊情况的，经设区的市、自治州以上税务局局长批准，税务机关可以将当年的账簿、记账凭证、报表和其他有关资料调回检查，但必须在30日内退还
场地检查	到纳税人的生产、经营场所和货物存放地检查纳税人应纳税的商品、货物或者其他财产，检查扣缴义务人与代扣代缴、代收代缴税款有关的经营情况
责成提供资料	责成纳税人、扣缴义务人提供与纳税或者代扣代缴、代收代缴税款有关的文件、证明材料和有关资料
询问	询问纳税人、扣缴义务人与纳税或者代扣代缴、代收代缴税款有关的问题和情况
交通邮政场地查验	到车站、码头、机场、邮政企业及其分支机构检查纳税人托运、邮寄应纳税商品、货物或者其他财产的有关单据、凭证和有关资料
存款账户核查	经县以上税务局（分局）局长批准，凭全国统一格式的检查存款账户许可证明，查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或者其他金融机构的存款账户（有责任为被检查人保守秘密）

【考点8】征纳双方权利、义务及法律责任

一、税务机关的权利

1.建议和制定权。税务机关有对于税收法律、行政法规的建议权，对于税收规章的制定权。

2.税收管理权。

3.税款征收权。

这是税务机关在税款征收管理过程中享有的最主要的职权。主要包括：

（1）依法计征权。

（2）核定税款权。

（3）税收保全和强制执行权［需经县级以上税务局（分局）局长批准］。

4.追征税款权：

（1）**税务机关的责任**：在 3 年内要求纳税人、扣缴义务人补缴税款，且**不得加收滞纳金**。
（2）因纳税人、扣缴义务人**计算错误等失误**：在 3 年内追征税款，需要**加收滞纳金**（从滞纳税款之日起，**按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金**）。有**特殊情况的**，追征期可以延长到 5 年。
（3）**偷税、抗税、骗税的：无限期**追征其未缴或者少缴的税款、滞纳金或者所骗取的税款。
【注意】还需进行处罚，构成犯罪的，追究刑事责任。
【注意】企业因与其关联方之间的业务往来，不符合独立交易原则，或者企业实施其他不具有合理商业目的安排的，税务机关进行特别纳税调整的追溯期为 10 年。
（4）批准税收减、免、退、延期缴纳税款权。
①在规定的权限内，对纳税人的减免税申请予以审批，但不得违法擅自作出减税免税的规定。
②为了照顾纳税人的某些特殊困难，经省、自治区、直辖市税务局批准，可以延期缴纳税款，但是**最长不得超过 3 个月**。
（5）税务检查权。包括查账权、场地检查权、询问权、责成提供资料权、存款账户核查权等。
（6）处罚权。
二、纳税人的权利
1. 知情权
2. 保密权
3. 税收监督权
4. 纳税申报方式选择权
5. 申请延期申报权。
6. 申请延期缴纳税款权。
因特殊情况不能按期缴纳的，经省、自治区、直辖市、计划单列市税务局批准，可以延期缴纳税款，但是**最长不得超过 3 个月**。**特殊困难是指：**
（1）**因不可抗力**，导致纳税人发生较大损失，正常生产经营活动受到较大影响的；
（2）**当期货币资金**在扣除应付职工工资、社会保险费后，**不足以缴纳税款**的。
7. 申请退还多缴税款权。
（1）税务机关发现后应当 10 日内退还→**不受 3 年**的限制，**不加算银行同期存款利息**。
（2）纳税人自结算税款之日起 3 年内发现的，可以向税务机关**要求退还多缴的税款并加算银行同期存款利息**。税务机关将自接到纳税人退还申请之日起 30 日内查实并办理退还手续。
8. **依法享受税收优惠权**。
减税、免税条件发生变化的，应当自发生变化之日起 15 日内向税务机关报告；不再符合减税、免税条件的，应当依法履行纳税义务。
9. **委托税务代理权。**
【注意】除增值税专用发票外的发票领用手续。
10. 陈述与申辩权。
11. 对未出示税务检查证和税务检查通知书的拒绝检查权。
12. 税收法律救济权。
13. 依法要求听证的权利。
14. 索取有关税收凭证的权利。
三、纳税人的法律责任
（一）违反税务管理行为及其法律责任
1. **纳税人**有下列行为之一的，由税务机关责令限期改正，可以处以 **2000 元以下的罚款**；**情节严重的，处以 2000 元以上 1 万元以下的罚款**：

（1）未按照规定的期限申报办理税务登记、变更或注销登记；
（2）未按照规定设置、保管账簿或保管记账凭证和有关资料；
（3）未按照规定将财务、会计制度或财务会计处理办法和会计核算软件报送税务机关备案；
（4）未按照规定将其全部银行账号向税务机关报告；
（5）未按照规定安装、使用税控装置，或损毁或擅自改动税控装置。

2. 纳税人不办理税务登记的，由税务机关责令限期改正；逾期不改正的，税务机关提请市场监督管理机关吊销其营业执照。

纳税人未按照规定使用税务登记证件，或转借、涂改、损毁、买卖、伪造税务登记证件的，处 2000 元以上 1 万元以下的罚款；情节严重的，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款。

3. 扣缴义务人未按规定设置、保管代扣代缴、代收代缴税款账簿或保管代扣代缴、代收代缴税款记账凭证及有关资料的，由税务机关责令改正；可处 2000 元以下罚款；情节严重的，处以 2000 元以上 5000 元以下的罚款。

4. 纳税人未按规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可处以 2000 元以下的罚款；情节严重的，可处以 2000 元以上 1 万元以下的罚款。

（二）采取欺骗隐瞒手段进行虚假纳税申报等行为及其法律责任

1. 纳税人、扣缴义务人编造虚假计税依据的，由税务机关责令限期改正，并处 5 万元以下的罚款。

2. 纳税人不进行纳税申报，不缴或者少缴应纳税款的，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款 50%以上 5 倍以下的罚款。

（三）逃避追缴欠税及其法律责任

1. 纳税人欠缴应纳税款，采取转移或者隐匿财产的手段，妨碍税务机关追缴欠缴的税款的，由税务机关追缴欠缴的税款、滞纳金，并处欠缴税款 50%以上 5 倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2. 扣缴义务人应扣未扣、应收而不收税款的，由税务机关向纳税人追缴税款，对扣缴义务人处应扣未扣、应收未收税款 50%以上 3 倍以下的罚款。

（四）骗取出口退税及其法律责任

1. 以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款的，由税务机关追缴其骗取的退税款，并处骗取税款 1 倍以上 5 倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2. 对骗取国家出口退税款的，税务机关可以在规定期间内停止为其办理出口退税。

（五）抗税及其法律责任

1. 抗税是指纳税人、扣缴义务人以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的行为。

2. 依照《税收征收管理法》及《刑法》有关条款的规定，情节轻微、未构成犯罪的，由税务机关追缴其拒缴的税款、滞纳金，并处以拒缴税款 1 倍以上 5 倍以下的罚款。

（六）其他违法行为及处罚

1. 非法印制、转借、倒卖、变造或伪造完税凭证的，由税务机关责令改正，处 2000 元以上 1 万元以下的罚款；情节严重的，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2. 银行及其他金融机构未依照《税收征管法》的规定在从事生产、经营的纳税人的账户中登录税务登记证件号码，或未按规定在税务登记证件中登录从事生产、经营的纳税人的账户账号的，由税务机关责令限期改正，处 2000 元以上 2 万元以下的罚款；情节严重的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款。

3. 为纳税人、扣缴义务人非法提供银行账户、发票、证明或其他方便，导致未缴、少缴税款或骗取国家出口退税款的，税务机关除没收违法所得外，可以处未缴、少缴或骗取的税款 1

倍以下的罚款。

4.纳税人拒绝代扣、代收税款的，扣缴义务人应当向税务机关报告，由税务机关直接向纳税人追缴税款、滞纳金；纳税人拒不缴纳的，除采取强制执行措施追缴其不缴或者少缴的税款外，可以处不缴或者少缴的税款**50%以上5倍以下**的罚款。

5.税务机关依照《税收征管法》，到车站、码头、机场、邮政企业及其分支机构检查纳税人有关情况时，有关单位拒绝的，由税务机关责令改正，可以**处1万元以下的罚款；情节严重的，处1万元以上5万元以下的罚款**。

6.纳税人向税务人员行贿，不缴或者少缴应纳税款的，依照行贿罪追究刑事责任，并处不缴或者少缴的税款5倍以下的罚金。

7.纳税人、扣缴义务人有下列情形之一的，属于纳税人、扣缴义务人逃避、拒绝或者以其他方式阻挠税务机关检查，由税务机关责令改正，**可以处1万元以下的罚款；情节严重的，处1万元以上5万元以下的罚款**：

（1）提供虚假资料，不如实反映情况，或者拒绝提供有关资料的；

（2）拒绝或者阻止税务机关记录、录音、录像、照相和复制与案件有关的情况和资料的；

（3）在检查期间，纳税人、扣缴义务人转移、隐匿、销毁有关资料的；

（4）有不依法接受税务检查的其他情形的。

第三章　涉税专业服务程序与方法

增值税

【考点 1】增值税一般纳税人的纳税审核

一般纳税人认定标准	年销售额	＞500 万
		时间：连续不超过 12 个月或 4 个季度
		范围：包括纳税申报销售额（包括代开、免税）、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额
		销售服务、无形资产或不动产（以下简称应税行为）有扣除项目的纳税人，其应税行为年应税销售额按未扣除之前的销售额计算
	会计核算	年销售额**未超过小规模纳税人标准**（500 万）的纳税人，**符合规定条件**（会计核算健全，能准确提供税务资料），可以向主管税务机关**申请一般纳税人资格认定**
选择认定	年应税销售额**超过规定标准但不经常提供应税行为**的非企业性单位、企业和个体工商户等	
不予认定	**个体工商户以外的其他个人**	

【考点 2】增值税一般纳税人应纳税额的审核

一、一般纳税人计税方法的审核

1.不适用加计抵减的：

应纳税额=当期销项税额-当期进项税额-上期留抵税额

2.适用加计抵减的：

当期销项税额-当期进项税额-上期留抵税额-当期实际加计抵减额

3.当一般纳税人同时兼营一般计税方法和简易计税方法的经营活动时，当期应纳增值税的计算公式：

应纳增值税额=一般计税方法计算的应纳增值税额+简易计税方法计算的应纳增值税额-本期可抵减的增值税额

注：本期可抵减的增值税额包括：

（1）服务、不动产和无形资产按规定汇总计算缴纳增值税的总机构，分支机构已缴纳的税款可以从本期增值税应纳税额中抵减；

（2）销售建筑服务并按规定预缴增值税的纳税人，已预征预缴的税款可以从本期增值税应纳税额中抵减；

（3）销售不动产并按规定预缴增值税的纳税人，已预征预缴的税款可以从本期增值税应纳税额中抵减；

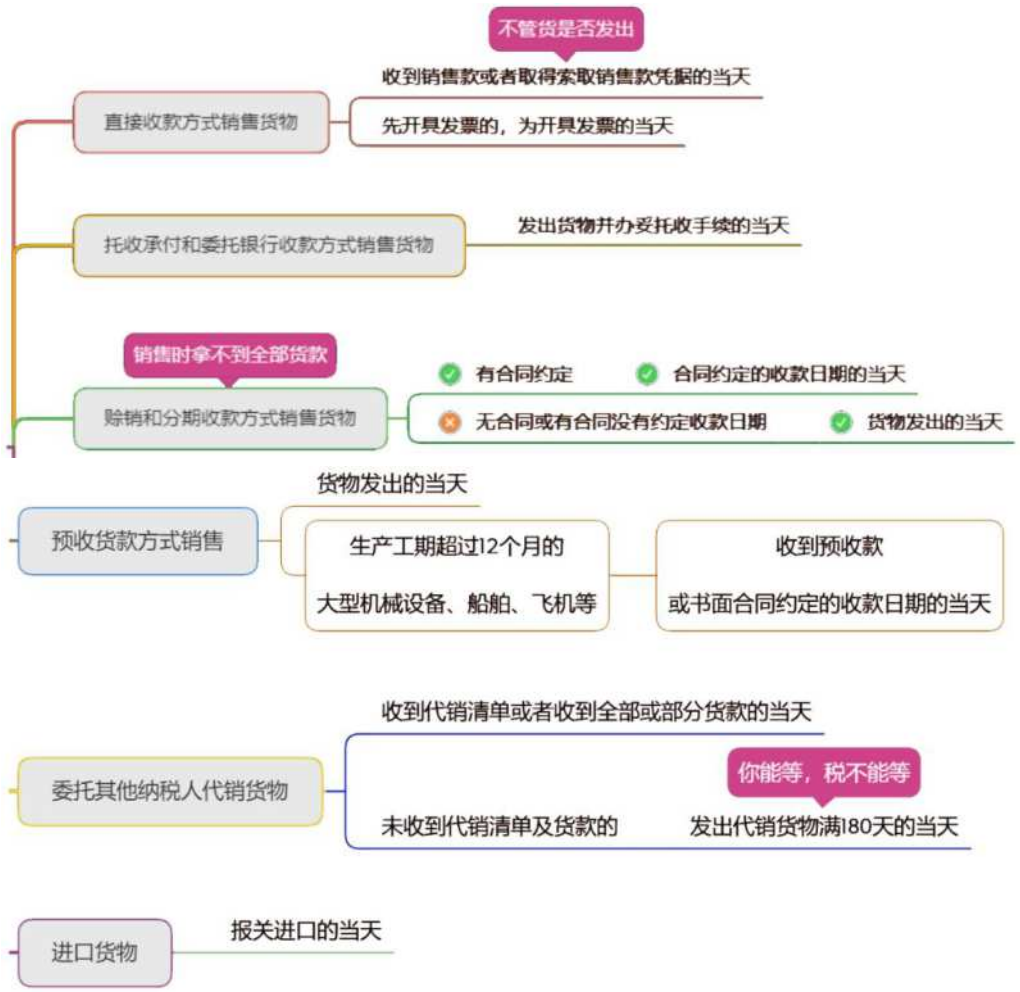
（4）出租不动产并按规定预缴增值税的纳税人，已预征预缴的税款可以从本期增值税应纳税额中抵减；

（5）增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费也可以按照规定在增值税应纳税额中全额抵减。

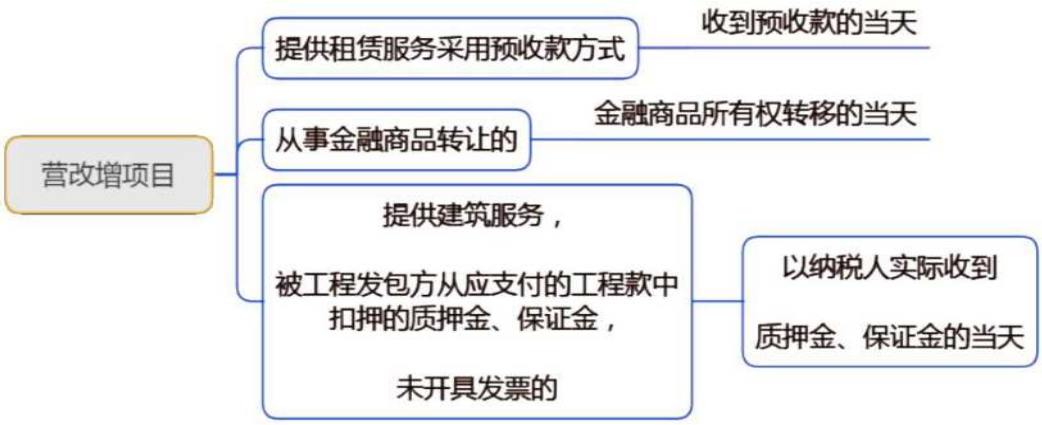
二、销项税额的审核

（一）不同结算方式下纳税义务发生时间的审核

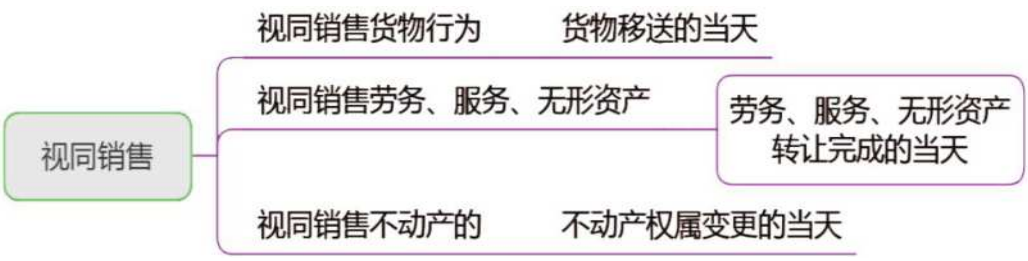
1.老“增值税”项目



2. 营改增项目



3. 视同销售



（二）一般销售方式下销售额的审核

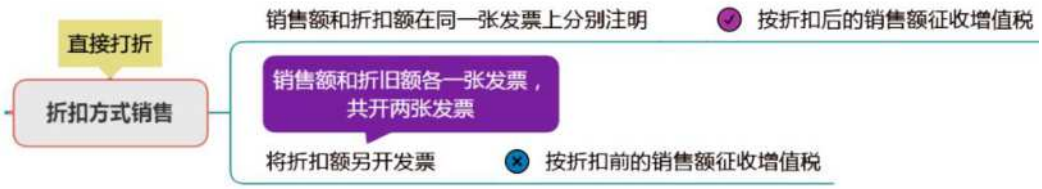
销售额＝含税销售额/（1＋增值税税率）

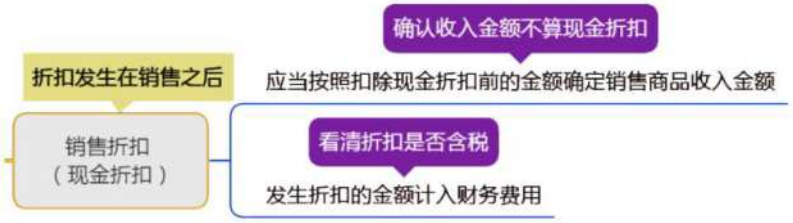
销售额包括：

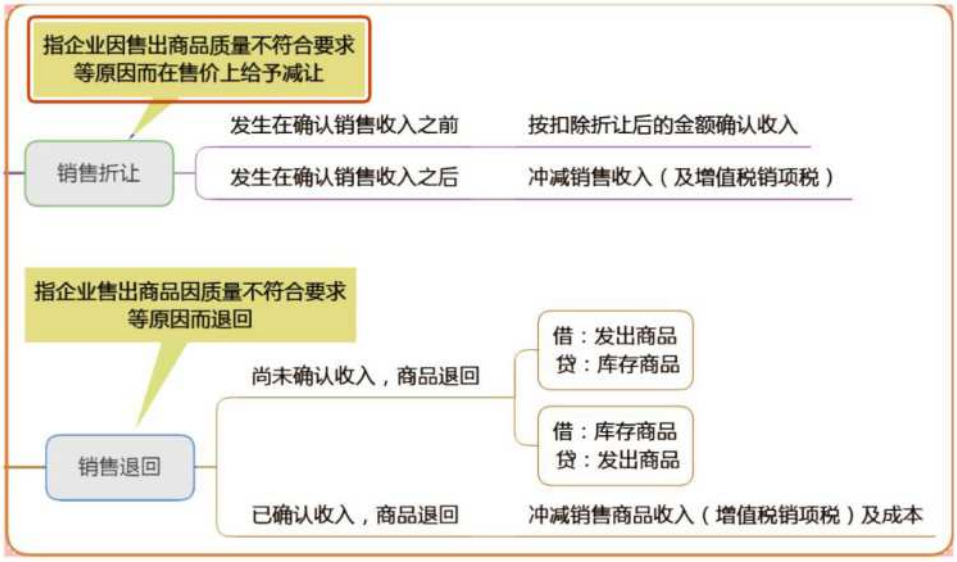
全部价款和价外费用，不含收取的销项税额。

（三）特殊销售方式下销售额的审核

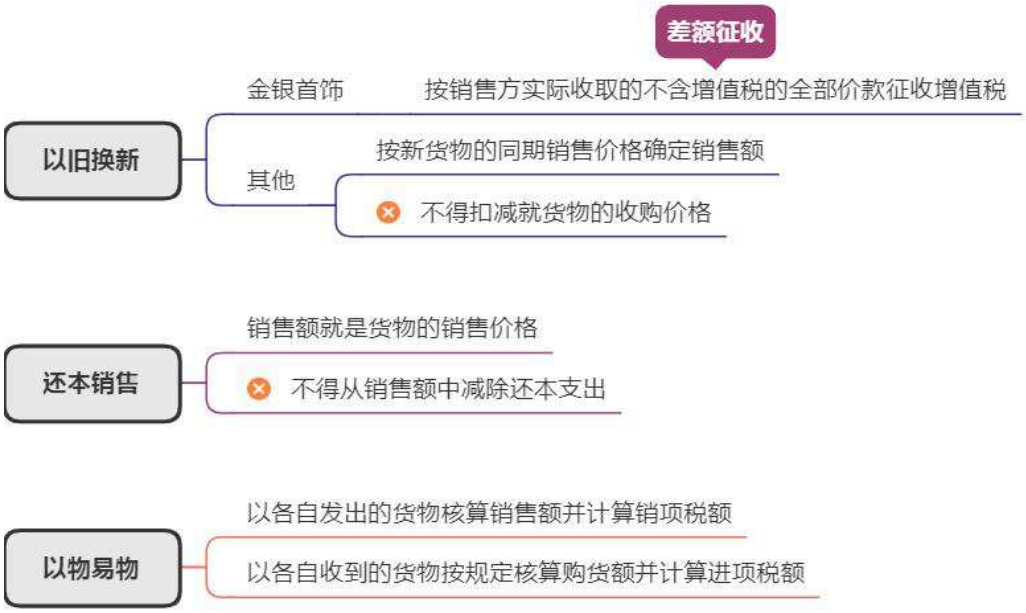
1.4 种折扣







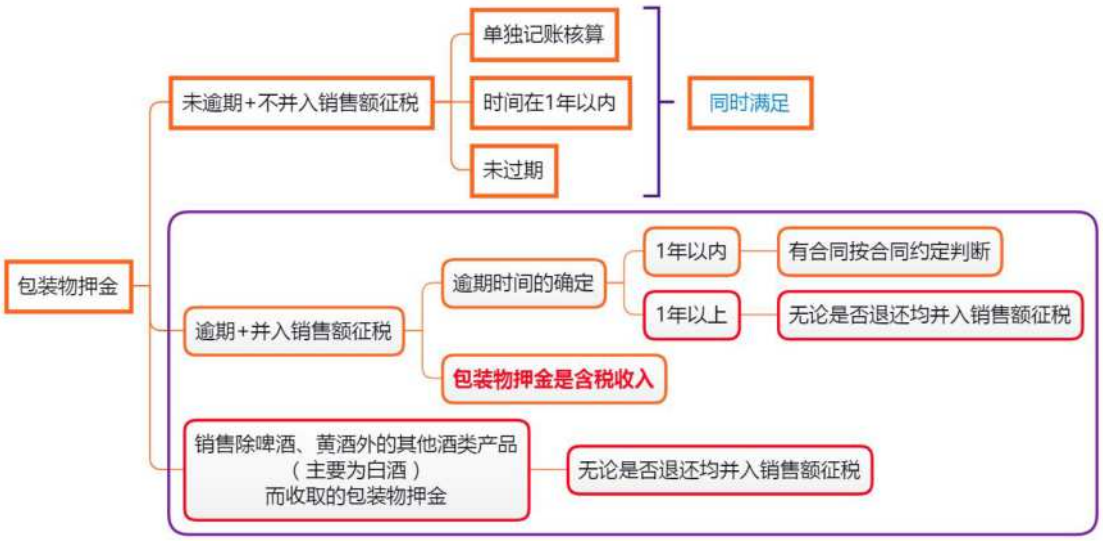
2.以旧换新、还本销售、以物易物



3. 直销

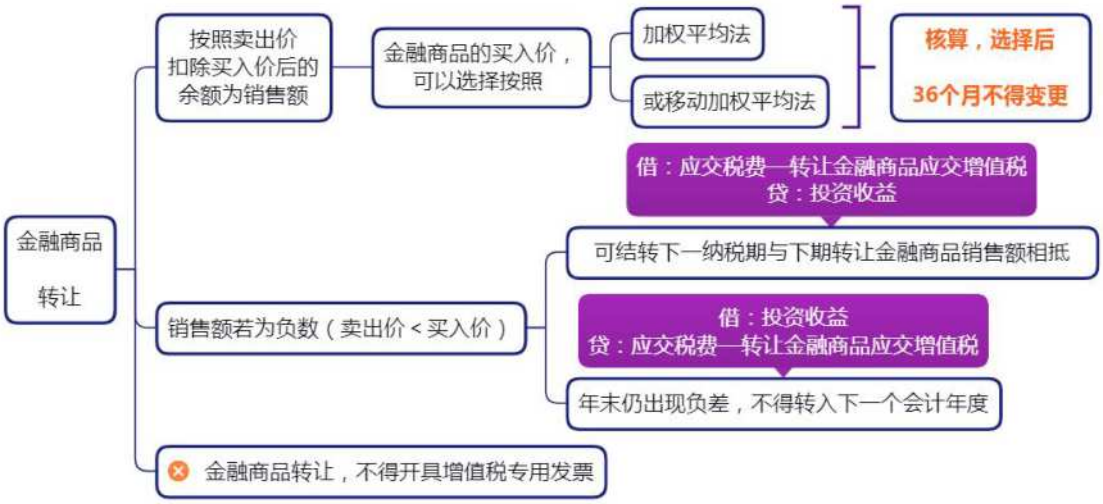


4. 包装物押金



（四）差额征税的审核

1. 金融商品转让



2. 代理服务

代理服务	扣除	开票
经纪代理服务	向委托方收取并代为支付的政府性基金或行政事业性收费	扣除部分，不得开专票
人力资源外包服务（按经纪代理服务纳税）	向委托方收取并代为发放的工资和代理缴纳的社保、公积金	
签证代理	向服务接受方收取并代为支付的签证费、认证费	
代理进口免征增值税的货物	向委托方收取并代为支付的款项	

3. 航空运输企业的销售额，不包括代收的机场建设费和代售其他航空运输企业客票而代收转付的价款。

4. 一般纳税人提供客运场站服务，以其取得的全部价款和价外费用，扣除支付给承运方运费后的余额为销售额。

5. 提供劳务派遣服务

应纳税销售额=全部价款+价外费用-代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和 4 险 1 金

6. 建筑服务与房地产开发企业销售自行开发的房地产项目

（1）建筑服务（简易计税）

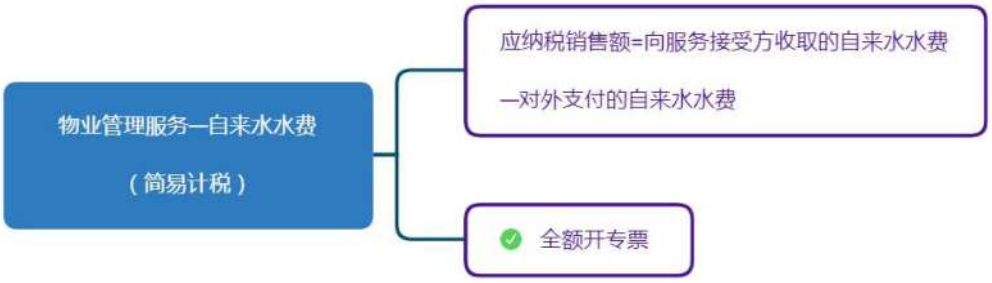
应纳税销售额=全部价款+价外费用-支付的分包款

（2）房地产开发企业销售自行开发的房地产项目（一般计税）

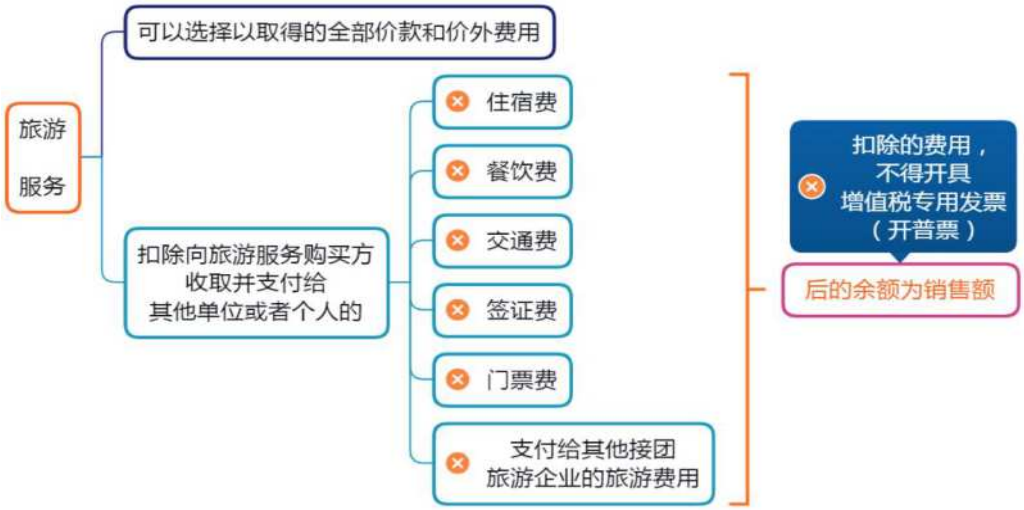
应纳税销售额=全部价款+价外费用-受让土地时向政府部门支付的土地价款

向政府部门支付的土地价款，包括土地受让人向政府部门支付的征地和拆迁补偿费用、土地前期开发费用和土地出让收益等。

7. 物业管理服务



8. 旅游服务



9. 小规模纳税人差额征税

应税项目	扣除金额
提供建筑服务	分包款
销售取得的（不含自建）不动产	不动产购置原值或取得时的作价
提供劳务派遣服务	扣除代用工单位支付给派遣员工的工资、社保、公积金

三、进项税额的审核

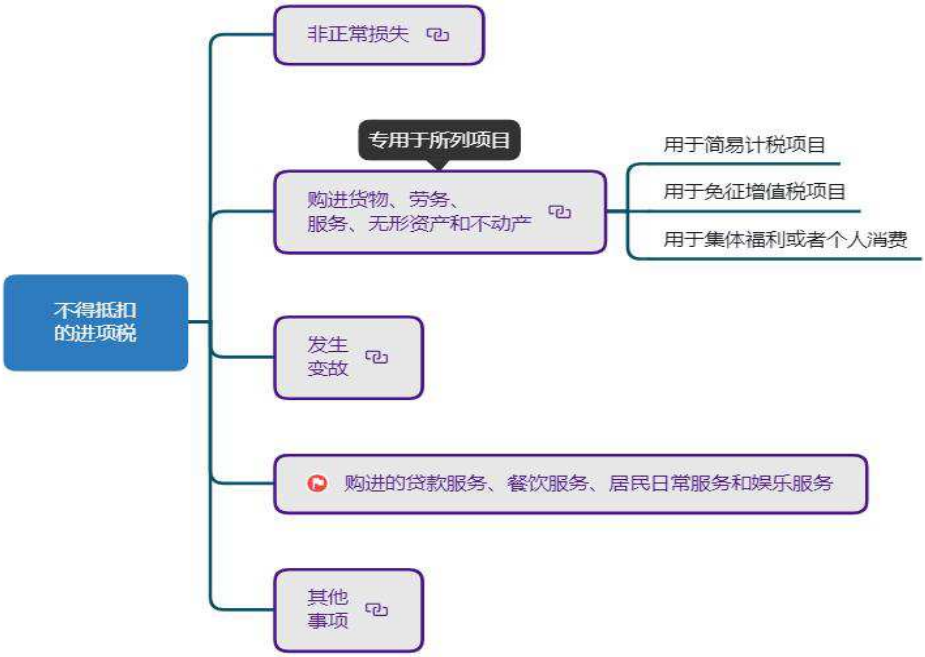
（一）准予抵扣的进项税额

抵扣凭证种类	进项税额金额	
增值税专用发票（含机动车销售统一发票）	注明的增值税额	
海关进口增值税专用缴款书	注明的增值税额	
完税证明（从境外购进扣税）	注明的增值税额	
农产品销售（收购）发票	买价×9% （或 10%）	
国内旅客运输服务 注：除专票和电子发票外，其他票据要想抵扣进项税额，必须注明旅客身份信息	注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单	（票价+燃油附加费）÷（1+9%）×9%
	注明旅客身份信息的铁路车票	票面金额÷（1+9%）×9%
	注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票	票面金额÷（1+3%）×3%
收费公路通行费 增值税电子普通发票	高速公路收费	注明的增值税额
	一级、二级公路收费	

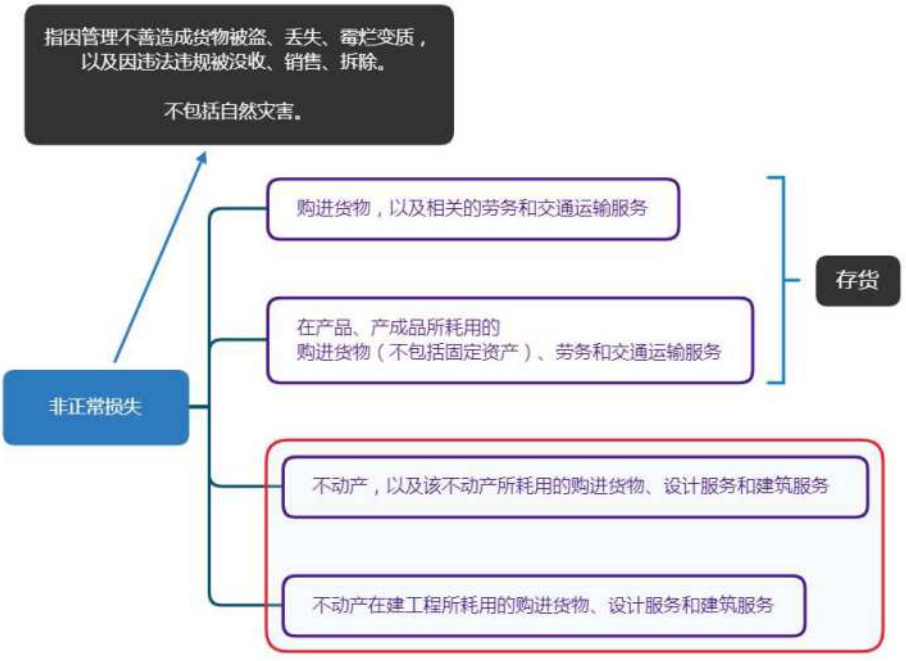
【提示】纳税人凭完税凭证抵扣进项税额的，应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票等资料。



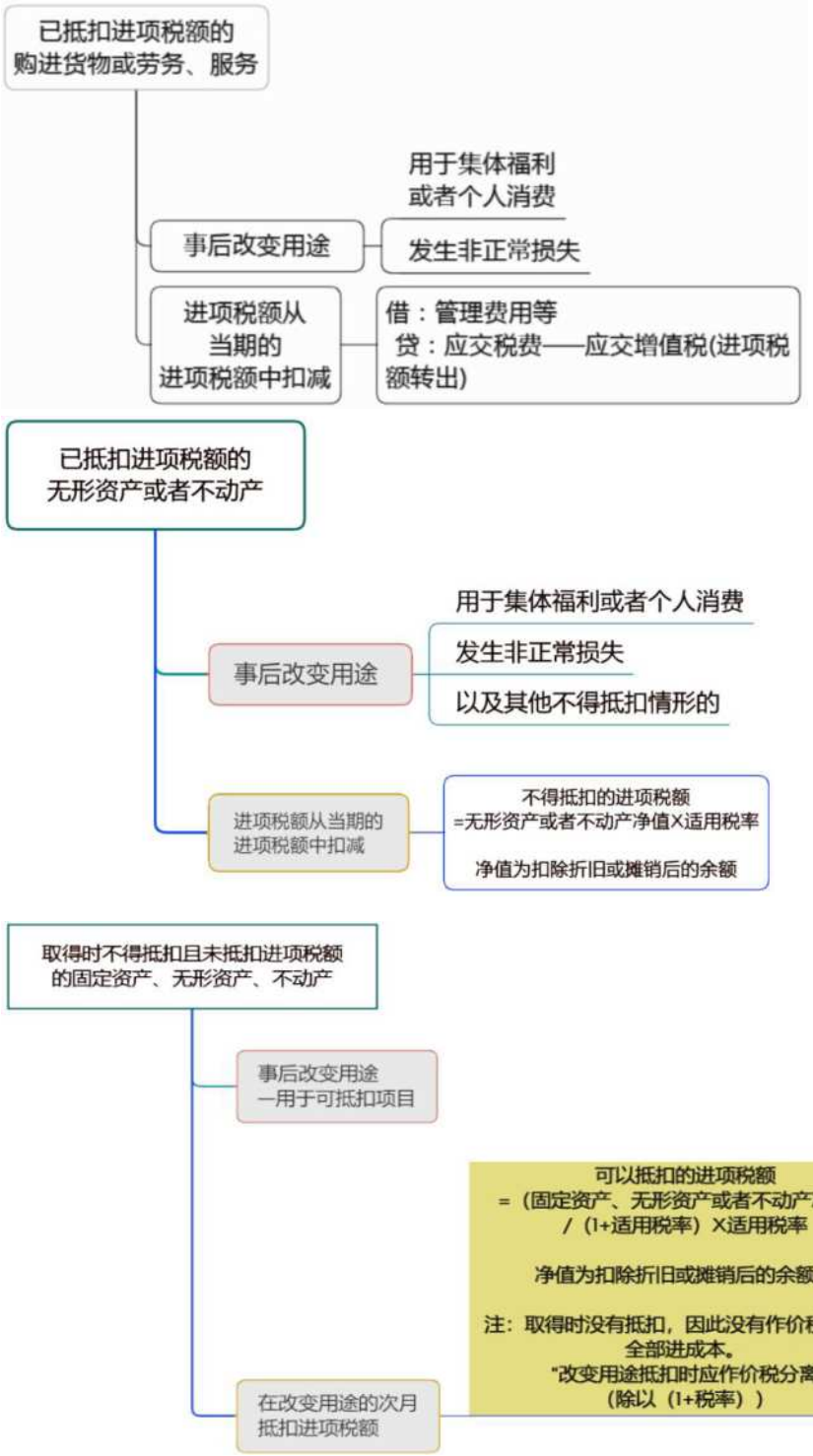
（二）不准予抵扣的进项税额



1. 非正常损失



2.发生变故



3.其他事项

（1）适用一般计税方法的纳税人，兼营简易计税方法计税项目、免征增值税项目而无法划分**不得抵扣的进项税额，按照下列公式计算不得抵扣的进项税额：**

不得抵扣的进项税额＝当期无法划分的全部进项税额×（当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额）÷当期全部销售额

（2）纳税人购入固定资产、无形资产（不包括其他权益性无形资产）、不动产，既用于一般计税方法计税项目，又用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人

消费的，其进项税额准予从销项税额中全额抵扣。

（3）纳税人租入固定资产、不动产，既用于一般计税方法计税项目，又用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的，其进项税额准予从销项税额中全额抵扣。

四、加计抵减的审核

（一）加计抵减 10%(2023 年抵减 5%)

1.自 2019 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额（以下称“加计抵减政策”）。

其中，生产、生活性服务业纳税人，是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务（以下称“四项服务”）取得的销售额占全部销售额的比重超过 50%的纳税人。

2.2019 年 3 月 31 日前设立的纳税人，自 2018 年 4 月至 2019 年 3 月期间的销售额(经营期不满 12 个月的，按照实际经营期的销售额)符合上述规定条件的，自 2019 年 4 月 1 日起适用加计抵减政策。

2019 年 4 月 1 日后设立的纳税人，自设立之日起 3 个月的销售额符合上述规定条件的，自登记为一般纳税人之日起适用加计抵减政策。

3.适用加计抵减政策的生产、生活性服务业纳税人，应在年度首次确认适用加计抵减政策时，通过电子税务局（或前往办税服务厅）提交《适用加计抵减政策的声明》。

4.纳税人确定适用加计抵减政策后，当年内不再调整，以后年度是否适用，根据上年度销售额计算确定。

5.纳税人可计提但未计提的加计抵减额，可在确定适用加计抵减政策当期一并计提。

6.加计抵减额的具体计算

计算公式如下：

当期计提加计抵减额=当期可抵扣进项税额×10%

当期可抵减加计抵减额=上期末加计抵减额余额+当期计提加计抵减额-当期调减加计抵减额

7.纳税人应按照现行规定计算一般计税方法下的应纳税额（以下称“抵减前的应纳税额”）后，区分以下情形加计抵减：

（1）抵减前的应纳税额=0，当期可抵减加计抵减额全部结转下期抵减；

（2）抵减前的应纳税额＞0，且＞当期可抵减加计抵减额的，当期可抵减加计抵减额全额从抵减前的应纳税额中抵减；

（3）抵减前的应纳税额＞0，且≤当期可抵减加计抵减额的，以当期可抵减加计抵减额抵减应纳税额至 0。未抵减完的当期可抵减加计抵减额，结转下期继续抵减。

8.纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为不适用加计抵减政策，其对应的进项税额不得计提加计抵减额。

9.加计抵减政策执行到期后，纳税人不再计提加计抵减额，结余的加计抵减额停止抵减。

（二）加计抵减 15%(2023 年抵减 10%)

1.2019 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 15%，抵减应纳税额（以下称加计抵减 15%政策）。

【提示】生活性服务业纳税人，是指提供生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过 50%的纳税人。

2.2019 年 9 月 30 日前设立的纳税人，自 2018 年 10 月至 2019 年 9 月期间的销售额（经营期不满 12 个月的，按照实际经营期的销售额）符合上述规定条件的，自 2019 年 10 月 1 日起适用加计抵减 15%政策。

2019 年 10 月 1 日后设立的纳税人，自设立之日起 3 个月的销售额符合上述规定条件的，自登记为一般纳税人之日起适用加计抵减 15%政策。

3.适用加计抵减政策的生活性服务业纳税人，应在年度首次确认适用加计抵减政策时，通过电子税务局（或前往办税服务厅）提交《适用15%加计抵减政策的声明》。

4.纳税人确定适用加计抵减15%政策后，当年内不再调整，以后年度是否适用，根据上年度销售额计算确定。

5.加计抵减额的具体计算

计算公式如下：

当期计提加计抵减额=当期可抵扣进项税额×15%

当期可抵减加计抵减额=上期末加计抵减额余额+当期计提加计抵减额-当期调减加计抵减额

五、预缴税款的审核

预缴增值税	
建筑业	提供建筑服务收到预收款、跨地级市提供建筑服务
房地产开发企业销售开发产品	收到预收款时
销售不动产	纳税人转让其取得的不动产，向不动产所在地主管税局预缴税款
不动产经营租赁	不动产所在地与机构所在地不在同一县（市、区）的，向不动产所在地主管税局预缴

六、留抵退税的审核

（一）退增量

1.最新规定：

	部分先进制造业纳税人	先进制造业纳税人	小微企业（含个体工商户）、符合条件的制造业等6行业
实施时间	2019年6月	2021年4月	2022年4月
退税条件	1.增量留抵税额＞0 2.纳税信用等级为A级或者B级 3.申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形 4.申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上 5.自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策		1.纳税信用等级为A级或者B级 2.申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形 3.申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上 4.自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策
增量留抵税额	与2019年3月31日相比新增加的期末留抵税额		
退税计算	允许退还的增量留抵税额=增量留抵税额×进项构成比例		

2.增量留抵税额的确定

（1）纳税人获得一次性存量留抵退税前，增量留抵税额为当期期末留抵税额与2019年3月31日相比新增加的留抵税额。

纳税人获得一次性存量留抵退税后，增量留抵税额为当期期末留抵税额。

3.进项构成比例

为2019年4月至申请退税前一税款所属期内已抵扣的增值税专用发票（含带有“增值税专用发票”字样全面数字化的电子发票、税控机动车销售统一发票）、收费公路通行费增值税电子普通发票、海关进口增值税专用缴款书、解缴税款完税凭证注明的增值税额占同期全部已抵扣进项税额的比重。

【提示】在计算进项构成比例时，纳税人在上述期间内发生的进项税额转出无须扣减。

4.申请时间及手续

纳税人申请办理留抵退税，应于符合留抵退税条件的次月起，在增值税纳税申报期内，完成本期增值税纳税申报后，通过电子税务局或办税服务厅提交《退（抵）税申请表》。

5.自 2022 年 7 月 1 日起，将**制造业等行业按月全额退还增值税增量留抵税额**、一次性退还存量留抵税额的政策范围，扩大至“批发和零售业”、“农、林、牧、渔业”、“住宿和餐饮业”、“居民服务、修理和其他服务业”、“教育”、“卫生和社会工作”和“文化、体育和娱乐业”。

（二）退存量—存量留抵税额

1.存量留抵税额的确定

（1）纳税人获得一次性存量留抵退税前：

当期期末留抵税额≥2019 年 3 月 31 日期末留抵税额的，存量留抵税额为 2019 年 3 月 31 日期末留抵税额；

当期期末留抵税额＜2019 年 3 月 31 日期末留抵税额的，存量留抵税额为当期期末留抵税额。

（2）纳税人获得一次性存量留抵退税后，存量留抵税额为零。

2.退还时间

（1）退增量

企业类型	申请退还时间
小微企业	可以自 2022 年 4 月纳税申报期起向主管税务机关申请
制造业等行业企业	
批发零售业等行业企业	可以自 2022 年 7 月纳税申报期起向主管税务机关申请

（2）退存量

企业类型	申请退还时间
微型企业	可以自 2022 年 4 月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还
小型企业	可以自 2022 年 5 月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还
制造业等行业中的中型企业	可以自 2022 年 5 月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还
制造业等行业中的大型企业	可以自 2022 年 6 月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还
批发零售业等行业企业	可以自 2022 年 7 月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还

企业所得税

【考点 1】应纳税所得额的审核

一、收入总额

1.一般收入的确认

	是否涉及“营业收入”
销售货物收入	√
提供劳务收入	√
转让财产（净）收入	
股息、红利等权益性投资收益	
利息收入	
租金收入	√
特许权使用费收入	√

接受捐赠收入	
其他收入	部分 √

2. **融资性售后回购**：有证据表明不符合销售收入确认条件的，如以销售商品方式进行融资，收到的款项应确认为负债，回购价格大于原售价的，差额应在回购期间确认为利息费用。（相当于把产品押给对方，向对方借钱）

3. 以旧换新

销售商品以旧换新的，销售商品应当按照销售商品收入确认条件确认收入，回收的商品作为购进商品处理。

4. 折扣四大天王

折扣类型	收入确认	记忆要点
商业折扣	按照扣除商业折扣后的金额确定收入金额	先折扣再销售，折扣发生在销售之前
现金折扣	按照扣除现金折扣前的金额确定收入金额	为了鼓励买家提前付款，折扣发生在销售之后
销售折让	按照冲减销售折让后的金额确定收入金额	质量不合格二人组。不退货，但价格再给予一定折让
销售退回	按照冲减销售退回后的金额确定收入金额	质量不合格二人组。退货，冲减收入，销售实际上并未发生

5. 视同销售收入

区分原则	视同销售	不视同销售
看**资产所有权是否发生改变**	用于市场推广或销售	将资产用于生产、制造、加工另一产品
	用于交际应酬	改变资产形状、结构或性能
	用于职工奖励或福利	改变资产用途（如，自建商品房转为自用或经营）
	用于股息分配	将资产在总机构及其分支机构之间转移
	用于对外捐赠	上述两种或两种以上情形的混合
	其他改变资产所有权属的用途	其他不改变资产所有权属的用途

6. 股权转让、股权清算、减资

	股权转让	股权清算	减资
是否需要强制分配股息	×	√	√

7. 转增股本

转增资本来源		投资方企业确认股息、红利收入	投资方企业增加长期投资的计税基础
资本公积	溢价	×	×
	其他资本公积	√	√
留存收益	未分配利润	√	√
	盈余公积	√	√

二、各类收入确认时间汇总

销售商品方式		收入确认时间
销售货物收入	销售商品采用**托收承付**方式的	在**办妥托收手续时**确认收入
	销售商品采取**预收款**方式的	在**发出商品时**确认收入
	销售商品需要安装和检验的	在购买方接受商品以及安装和检验完毕时确

		认收入
		如果安装程序比较简单，可在发出商品时确认收入
	采用支付手续费方式委托代销的	在收到代销清单时确认收入
	采用分期收款方式的	按照合同约定的收款日期确认
	采取产品分成方式取得收入的	按照企业分得产品的日期确认（收入额按产品的公允价值确定）
受托加工大型机械设备、船舶、飞机及提供劳务收入（超过 12 个月）		在各个纳税期末采用完工进度（完工百分比）法确认
股息、红利等权益性投资收益		被投资方作出利润分配决定的日期确认（另有规定除外）
利息收入		按照合同约定应付相关款项的日期确认
租金收入		
特许权使用费收入		
接受捐赠收入		按照实际收到捐赠资产的日期确认

三、企业接收政府和股东划入资产的所得税处理

（一）企业接收政府划入资产的企业所得税处理

县级以上政府及其部门划入企业的资产，根据划入方式，所得税有三种处理方式：

投入方式	税收处理		是否交税
政府以**股权投资方式投入**	企业应作为国家资本金（包括资本公积）处理	如为非货币性资产，按政府确定的接收价值确定计税基础	不交税
无偿划入+指定专门用途+并按规定管理	确认不征税收入		
无偿划入+(1)(2)以外情形的	按政府确定的接收价值计算收入总额缴纳企业所得税，政府没有确定接收价值的，按资产的公允价值计算确定应税收入		交税

（二）企业接收股东划入资产的企业所得税处理

企业接收股东划入资产包括股东赠与资产、上市公司在股权分置改革过程中接收原非流通股股东和新非流通股股东赠与的资产、股东放弃本企业的股权等。

处理方式	是否计入收入	计税基础
凡合同、协议约定作为资本金（包括资本公积），且在会计上已作实际处理的	不计入企业的收入总额	按公允价值确定该项资产的计税基础
作为收入处理的	按公允价值计入收入总额，计算缴纳企业所得税	

四、不征税收入的审核

（一）财政拨款

各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

（二）依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金

1.企业按照规定缴纳的，经符合审批权限的有关部门批准设立的的政府性基金和行政事业性收费，准予在计算应纳税所得额时扣除。

2.企业收取的各种基金、收费，计入当年收入总额。按规定收取并上缴财政的作为不征税收

入，于上缴财政的当年从收入总额中减除；未上缴财政的部分，不得从收入总额中减除。

（三）国务院规定的其他不征税收入

企业取得的，符合规定的财政性资金。

财政性资金：企业取得的**来源于政府及其有关部门的财政补助、补贴、贷款贴息**，以及其他各类财政专项资金，包括直接减免的增值税和即征即退、先征后退、先征后返的各种税收，但**不包括企业按规定取得的出口退税款。**

1.企业取得的各类财政性资金，除属于国家投资和资金使用后要求归还本金的以外，均计入当年收入总额。

2.取得的由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金，作为不征税收入，计算应纳税所得额时从收入总额中减除。

注：专项用途财政性资金企业所得税处理执行规定：

（1）**符合不征税收入的财政性资金的条件**（有文件，有办法，单独算）：

①企业能够**提供规定资金专项用途**的资金拨付文件；

②财政部门或其他拨付资金的政府部门**对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求**；

③企业对该资金以及以该资金发生的支出**单独进行核算**。

（2）企业将符合条件的财政性资金作不征税收入处理后，在 5 年（60 个月）内未发生支出且未缴回财政部门或其他拨付资金的政府部门的部分，应计入取得该资金第 6 年的应税收入总额；

计入应税收入总额的财政性资金发生的支出，允许在计算应纳税所得额时扣除。

（3）符合条件的不征税收入用于支出所形成的费用，不得在计算应纳税所得额时扣除；用于支出所形成的资产，其计算的折旧、摊销不得在计算应纳税所得额时扣除。

五、免税收入

1.国债利息收入及地方政府债券利息所得。

注：国债转让收益不免税。

铁路债券利息收入减半。

2.符合条件的居民企业之间的**股息、红利等权益性收益。**

指居民企业直接投资于其他居民企业取得的投资收益。

3.在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益。

【提示】上述免税的投资收益都不包括连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票不足 12 个月取得的投资收益。

4.符合条件的非营利组织的收入。

【提示】符合条件的非营利组织的收入，不包括非营利组织从事营利性活动取得的收入，但国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

六、扣除项目及标准的审核

1.税金

税金	当期扣除（税金及附加）	消费税、资源税、土地增值税（房地产开发企业）、城市维护建设税及教育费附加、房产税、车船税、城镇土地使用税、印花税
	不得扣除	增值税（不得抵扣计入成本等的除外）、企业所得税
	发生当期计入相关资产成本的，在以后各期分摊扣除	车辆购置税、契税、进口关税、耕地占用税、不得抵扣的增值税

2.工资、薪金支出

<table>
<tr><td>扣除原理</td><td colspan="3">企业发生的合理的工资薪金支出准予据实扣除</td></tr>
<tr><td rowspan="4">包括</td><td>钱</td><td colspan="2">基本工资、奖金、津贴、补贴、年终加薪、加班工资，以及与任职或者受雇有关的其他支出</td></tr>
<tr><td rowspan="3">人</td><td colspan="2">季节工、临时工、实习生、返聘离退休人员</td></tr>
<tr><td rowspan="2">劳务派遣用工</td><td>支付给劳务派遣公司→劳务费</td></tr>
<tr><td>直接支付给员工个人→工资薪金支出</td></tr>
</table>

3. 三项经费

三项经费	扣除限额
工会经费	工资、薪金支出×2%
职工教育经费	工资、薪金支出×8%，超过部分可结转
职工福利费	工资、薪金支出×14%

职工教育经费特殊规定

<table>
<tr><td>软件产业</td><td colspan="2" rowspan="2">全额扣除</td></tr>
<tr><td>集成电路产业</td></tr>
<tr><td>航空企业</td><td>飞行员养成费、飞行训练费、乘务训练费、空中保卫员训练费</td><td>作为运输成本扣除</td></tr>
<tr><td>核力发电企业</td><td>培养核电厂操纵员发生的培养费用</td><td>作为发电成本扣除</td></tr>
</table>

4. 居民企业实行股权激励计划有关企业所得税处理问题

（1）对股权激励计划实行后立即可以行权的可根据实际行权时该股票的公允价格与激励对象实际行权支付价格的差额和数量，计算确定作为当年企业工资薪金支出，依税法规定进行税前扣除。

（2）**需待一定服务年限或者达到规定业绩条件方可行权的**

等待期内会计上计算确认的相关成本费用，不得在对应年度计算缴纳企业所得税时扣除（纳税调增）

（3）在股权激励计划可行权后，企业方可根据该股票实际行权时的公允价格与当年激励对象实际行权支付价格的差额及数量，计算确定作为当年企业工资薪金支出，依照税法规定进行税前扣除（纳税调减）

5. 保险费

<table>
<tr><td rowspan="5">四险一金</td><td>基本养老保险</td><td rowspan="5">在规定的范围内扣除</td></tr>
<tr><td>基本医疗保险</td></tr>
<tr><td>失业保险</td></tr>
<tr><td>工伤保险</td></tr>
<tr><td>住房公积金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">补充保险</td><td>补充养老保险</td><td rowspan="2">不超过工资总额 5%内扣除</td></tr>
<tr><td>补充医疗保险</td></tr>
<tr><td rowspan="4">其他保险</td><td>企业职工因公出差乘坐交通工具发生的人身意外保险费</td><td rowspan="3">准予扣除</td></tr>
<tr><td>按国家规定为特殊工种职工支付的人身安全保险费</td></tr>
<tr><td>企业参加财产保险，按照规定缴纳的保险</td></tr>
<tr><td>企业为投资者或职工支付的商业保险费</td><td>除国家另有规定外，不得扣除</td></tr>
</table>

6. 借款费用

根据借款用途进行资本化或费用化的税务处理。



7. 利息费用

根据资金来源进行不同的税务处理。

据实扣除	金融企业的各项存款利息支出
	同业拆借利息支出
	企业经批准发行债券的利息支出
	非金融企业向金融企业借款
单限额扣除： 不超过按照金融企业 同期同类贷款利率计算的数额部分扣除	非金融企业向非金融企业借款
	企业向股东及关联方之外的 内部职工及其他自然人借款 （借款合法有效+签订借款合同）
双限额扣除： 1. 债资比： 金融企业 5：1 内准予扣除； 非金融企业 2：1 内准予扣除 2. 利率按照金融企业 同期同类贷款利率计算	企业向关联方借款以及向股东借款

8. 企业投资者投资未到位而发生的利息支出扣除问题

投资者在规定期限内未缴足其应缴资本额的，企业对外借款所发生的利息，相当于实缴资本额与在规定期限内应缴资本额的差额应计付的利息，不属于企业合理支出，不得在计算应纳税所得额时扣除。

9. 业务招待费

双限额扣除	1. 自身发生额的 60% 2. 当年销售收入的千分之 5
单限额扣除	企业在筹建期间，发生的与筹办活动有关的业务招待费支出，可按实际发生额的 60%计入企业筹办费，按有关规定在税前扣除。（开业大红包）

10. 广宣费

限额扣除	企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出，除另有规定外，**不超过当年销售（营业）收入 15%的部分，准予扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除**
按实际发	企业在筹建期间，发生的广宣费，可按实际发生额计入企业筹办费，按规定在税前扣除（原理和业务招待费一样，税务局发放的开业大礼包）

生额扣除	
特别扣除	2021.1.1-2025.12.31，对化妆品制造或销售、医药制造和饮料制造（不含酒类制造）企业发生的广宣费，不超过当年销售（营业）收入30%部分，准予扣除，超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除
不得扣除	企业申报扣除的广告费支出应与非广告性赞助支出严格区分。非广告性赞助支出不得扣除
	烟草企业的烟草广告费和业务宣传费支出，一律不得在计算应纳税所得额时扣除

11.公益性捐赠支出

（1）企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后3年内在计算应纳税所得额时扣除。

注：年度利润总额指的是会计利润。（全书独此一处按会计利润计算）

（2）扶贫政策：

①2019年1月1日至2025年12月31日，企业通过公益性社会组织或者县级（含）以上人民政府及其组成部门和直属机构，用于目标脱贫地区的扶贫捐赠支出，准予在计算企业所得税应纳税所得额时据实扣除。

②企业同时发生扶贫捐赠支出和其他公益性捐赠支出，在计算公益性捐赠支出年度扣除限额时，符合条件的扶贫捐赠支出不计算在内。

12.其他扣除项目

会员费、合理的会议费、差旅费、违约金、诉讼费用等，准予在企业所得税前扣除。

七、不得扣除的项目的审核

1.向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项。

2.企业所得税税款。

3.税收滞纳金，是指**纳税人违反税收法规，被税务机关处以的滞纳金。**

4.罚金、罚款和被没收财物的损失，是指纳**税人违反国家有关法律、法规规定，被有关部门处以的罚款，以及被司法机关处以的罚金和被没收财物。**

5.超过规定标准的捐赠支出。

6.赞助支出，是指企业发生的与生产经营活动无关的各种非广告性质支出。

7.未经核定的准备金支出，指不符合国务院财政、税务主管部门规定的各项资产减值准备、风险准备等准备金支出。

8.企业之间支付的管理费、企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费，以及非银行企业内营业机构之间支付的利息，不得扣除。

9.与取得收入无关的其他支出。

八、亏损弥补的审核

1.亏损不是企业财务报表中的亏损额，税法调整后的金额。经过纳税调整后的应税所得小于零。

2.境外营业机构的亏损不得抵减境内营业机构的盈利。

企业的各项资产，包括固定资产、生物资产、无形资产、长期待摊费用、投资资产、存货等，除盘盈固定资产外，均以历史成本为计税基础。

企业持有各项资产期间资产增值或者减值，除国务院财政、税务主管部门规定可以确认损益外，不得调整该资产的计税基础。

【考点 2】资产税务处理的审核

一、固定资产的税务处理

（一）固定资产折旧的范围

在计算应纳税所得额时，企业按照规定计算的固定资产折旧，准予扣除。**下列固定资产不得计算折旧扣除：**

1. 房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产。
2. 以经营租赁方式租入的固定资产。
3. 以融资租赁方式租出的固定资产。
4. 已足额提取折旧仍继续使用的固定资产。
5. 与经营活动无关的固定资产。
6. 单独估价作为固定资产入账的土地。
7. 其他不得计算折旧扣除的固定资产。

（二）固定资产折旧的计提方法

自固定资产投入使用月份的次月起计算折旧；

停止使用的固定资产，应当自停止使用月份的次月起停止计算折旧。（与会计一致）

（三）税法要求的最低折旧年限

1. 房屋、建筑物：20 年；
2. 飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备：10 年；
3. 与生产经营活动有关的器具、工具、家具等：5 年；
4. 飞机、火车、轮船以外的运输工具：4 年；
5. 电子设备：3 年。

（四）固定资产折旧的所得税处理

1. 企业固定资产会计折旧年限如果短于税法规定的最低折旧年限，其按会计折旧年限计提的折旧高于按税法规定的最低折旧年限计提的折旧部分，应调增当期应纳税所得额；

企业固定资产会计折旧年限已期满且会计折旧已提足，但税法规定的最低折旧年限尚未到期且税收折旧尚未足额扣除，其未足额扣除的部分准予在剩余的税收折旧年限继续按规定扣除。

2. 企业固定资产会计折旧年限如果长于税法规定的最低折旧年限（符合规定），其折旧应按会计折旧年限计算扣除，税法另有规定除外。

3. 企业按会计规定提取的固定资产减值准备，不得税前扣除，其折旧仍按税法确定的固定资产计税基础计算扣除。

4. 企业按税法规定实行加速折旧的，其按加速折旧办法计算的折旧额可全额在税前扣除。

二、无形资产的税务处理

1. 无形资产是指**企业长期使用但没有实物形态的资产**，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术、商誉等。

2. 下列无形资产不得计算摊销费用扣除：

（1）自行开发的支出已在计算应纳税所得额时扣除的无形资产。

（2）自创商誉。

（3）与经营活动无关的无形资产。

（4）其他不得计算摊销费用扣除的无形资产。

3. 外购商誉的支出，在企业整体转让或者清算时，准予扣除。

三、长期待摊费用的税务处理

类型	摊销年限
已足额提取折旧的固定资产的改建支出	按照固定资产预计尚可使用年限分期摊销

固定资产的大修理支出	按照固定资产尚可使用年限分期摊销
租入固定资产的改建支出	按照合同约定的剩余租赁期限分期摊销。 改建固定资产延长使用年限的，应当适当延长折旧年限
其他应当作为长期待摊费用的支出	自支出发生月份的次月起，分期摊销，摊销年限不得低于 3 年

【提示】固定资产的大修理支出，是指同时符合下列条件的支出：

（1）修理支出达到取得固定资产时的**计税基础 50%以上；**

（2）修理后固定资产的**使用年限延长 2 年以上。**

四、投资资产的税务处理

企业对外投资期间，投资资产的成本在计算应纳税所得额时不得扣除，企业在转让或者处置投资资产时，投资资产的成本准予扣除。

股权转让所得的确认	
确认时间	于转让协议生效且完成股权变更手续时确认
计算公式	股权转让所得=转让股权收入—股权成本
	注：计算时不得扣除被投资企业未分配利润等股东留存收益中按该项股权所可能分配的金额

五、非货币性资产投资企业所得税处理

1.企业以非货币性资产对外投资，应于投资协议生效并办理股权登记手续时，确认非货币性资产转让收入的实现。

2.居民企业（以下简称企业）以非货币性资产对外投资确认的非货币性资产转让所得，可在不超过 5 年期限内，分期均匀计入相应年度的应纳税所得额计算所得税。

3.非货币性资产转让所得＝非货币性资产评估后的公允价值－计税基础

4.企业以非货币性资产对外投资而取得被投资企业的股权，应以非货币性资产的原计税成本为计税基础，加上每年确认的非货币性资产转让所得，逐年进行调整。

被投资企业取得非货币性资产的计税基础，应按非货币性资产的公允价值确定。

5.企业在对外投资 5 年内转让股权或投资收回的，停止递延政策，将递延期内尚未确认的非货币性资产转让所得，在转让股权或投资收回当年的企业所得税年度汇算清缴时，一次性计算缴纳企业所得税。

企业在计算股权转让所得时将股权的计税基础一次调整到位。

6.企业在对外投资 5 年内注销的，应停止执行递延纳税政策，并就递延期内尚未确认的非货币性资产转让所得，在注销当年的企业所得税年度汇算清缴时，一次性计算缴纳企业所得税。

7.企业发生非货币性资产投资，符合特殊性税务处理条件的，也可选择按特殊性税务处理规定执行。

六、资产损失税前扣除的所得税处理

1.企业清查出的现金短缺减除责任人赔偿后的余额，作为现金损失在计算应纳税所得额时扣除。

2.企业将货币性资金存入法定具有吸收存款职能的机构，因该机构依法破产、清算，或者政府责令停业、关闭等原因，确实不能收回的部分，作为存款损失在计算应纳税所得额时扣除。

3.企业除贷款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的，减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项，可以**作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除：**

（1）债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的；

（2）债务人死亡，或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿的；

（3）债务人逾期 3 年以上未清偿，且有确凿证据证明已无力清偿债务的；
（4）与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后，无法追偿的；
（5）因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的；
（6）国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。
4. 企业所得税税前扣除的是净损失—即扣除残值、责任人赔偿、保险赔款后的净额。
企业不得从增值税销项税额中抵扣的进项税额，可以与存货损失一起在计算应纳税所得额时扣除。

个人所得税

【考点 1】征税对象的审核

个人所得税法列举征税的个人所得共 9 项。

税目	非居民个人	居民个人
工资、薪金所得	按月	合并为综合所得，按年
劳务报酬所得	按次	
稿酬所得	按次	
特许权使用费所得	按次	
经营所得	按年	按年
利息、股息、红利所得	按次	按次
财产租赁所得	按次	按月
财产转让所得	按次	按次
偶然所得	按次	按次

注：除了居民个人工资、薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得四项所得合并为综合所得按年计算以外，其余均分项计算纳税。

【考点 2】税收优惠的审核

1. 省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军以上单位，以及外国组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金；
2. 国债、地方政府债券利息和国家发行的金融债券利息；
3. 个人取得的股票（含新三板非原始股）转让所得暂不征税。

【提示】（1）持股期限超过 1 年的股息红利免征个税。
（2）储蓄存款利息所得暂免个税。

4. 个人转让自用达 5 年以上、并且是唯一的家庭生活用房取得的所得。
5. 企业通过价格折扣、折让方式向个人销售商品（产品）和提供服务，不征收个人所得税。
6. 企业在向个人销售商品（产品）和提供服务的同时给予赠品（如通信企业对个人购买手机赠送话费、入网费，或者购话费赠手机等），不征收个人所得税。
7. 企业对累积消费达到一定额度的个人按消费积分反馈礼品，不征收个人所得税。

【考点 3】应纳税额的审核

一、居民个人综合所得的计税方法
（一）计算公式
1. 居民个人综合所得应纳税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数
居民个人综合所得的应纳税所得额＝每一纳税年度的收入额－基本费用扣除 60000 元－专项扣除－专项附加扣除－依法确定的其他扣除
2. 居民个人取得综合所得，按年计算个人所得税；
有扣缴义务人的，由扣缴义务人按月或者按次预扣预缴税款；
3. 需要办理汇算清缴的，应当在取得所得的次年 3 月 1 日至 6 月 30 日内办理汇算清缴。

（二）收入总额

1.工资薪金全额计算收入额；

2.劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得以收入减除 20%的费用后的余额为收入额（收入的 80%）；

3.稿酬所得的收入额减按 70%计算（收入的 56%）。

（三）专项扣除

指居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金等。

（四）专项附加扣除

1.扣除规定

项目	留存备查资料	是否可以夫妻分别 50%扣
婴幼儿照护	子女的出生医学证明等	√
子女教育	境外接受教育的，留存境外学校录取通知书、留学签证等境外教育佐证资料	√
继续教育	接受学历学位教育的，无须留存资料。接受职业资格继续教育的，留存职业资格相关证书备查。	×（本人扣）
赡养老人		
住房贷款利息	住房贷款合同、贷款还款支出凭证等资料	×
房租	住房租赁合同、协议等有关资料备查	×
大病医疗	大病患者医药服务收费及医保报销相关票据原件或复印件，或者医疗保障部门出具的纳税年度医药费用清单等资料	×（选择一方扣）

2.具体操作方法：

（1）个人所得税专项附加扣除额一个纳税年度扣除不完的，不能结转以后年度扣除。

（2）一个纳税年度内，纳税人在扣缴义务人预扣预缴税款环节未享受或未足额享受专项附加扣除的，

可在当年内向支付工资、薪金的扣缴义务人申请在剩余月份发放工资、薪金时补充扣除，也可以在次年 3 月 1 日至 6 月 30 日内，向汇缴地主管税务机关办理汇算清缴申报时扣除。

（3）纳税人应当将《个税专项附加扣除信息表》及相关留存备查资料，自法定汇算清缴期结束后保存 5 年。

纳税人报送给扣缴义务人的《个税专项附加扣除信息表》，扣缴义务人应当自预扣预缴年度的次年起留存 5 年。

（五）居民个人预扣预缴

居民个人预扣预缴办法：每月（次）综合所得税务处理

扣缴义务人向居民个人支付综合所得时，按以下方法预扣预缴个人所得税（综合所得按年计算）。

年度预扣预缴税额与年度应纳税额不一致的；由居民个人于次年 3 月 1 日至 6 月 30 日内办理汇算清缴，税源多退少补。

1.工资薪金所得

扣缴义务人支付时，按“累计预扣法”计算预扣税款按月办理全员全额扣缴申报。

累计预扣法：

本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额

累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除

本期应预扣预缴税额余值为负，暂不退税，年度终了后余额仍为负值时，由纳税人通过综合所得年度汇算清缴，税款多退少补。

预扣预缴税款计算方法的优化

（1）对一个纳税年度内首次取得工资、薪金所得的居民个人，扣缴义务人在预扣预缴个人所得税时，可按照 5000 元/月乘以纳税人当年截至本月月份数计算累计减除费用。

【提示】首次取得工资、薪金所得的居民个人

指自纳税年度首月起至新入职时，没有取得过工资、薪金所得或者连续性劳务报酬所得的居民个人。

（2）对上一完整纳税年度内每月均在同一单位预扣预缴工资、薪金所得个人所得税且全年工资、薪金收入不超过 6 万元的居民个人，扣缴义务人在预扣预缴本年度工资、薪金所得个人所得税时，累计减除费用自 1 月份起直接按照全年 6 万元计算扣除。

即：在纳税人累计收入不超过 6 万元的月份，暂不预扣预缴个人所得税;在其累计收入超过 6 万元的当月及年内后续月份，再预扣预缴个人所得税。

2.劳务报酬所得

扣缴义务人支付时，按以下方法按次或按月预扣预缴税款（3 级累进）：

每次收入不超过 4000 元的，预扣预缴税额＝（收入－800）×预扣率

每次收入 4000 元以上的，预扣预缴税额＝收入×（1－20%）×预扣率-速算扣除数

3.稿酬所得

扣缴义务人支付时，按以下方法按次或按月预扣预缴税款：

每次收入不超过 4000 元的，预扣预缴税额＝（收入－800）×70%×20%

每次收入 4000 元以上的，预扣预缴税额＝收入×（1－20%）×70%×20%

4.特许权使用费所得

扣缴义务人支付时，按以下方法按次或按月预扣预缴税款：

每次收入不超过 4000 元的，预扣预缴税额＝（收入－800）×20%

每次收入 4000 元以上的，预扣预缴税额＝收入×（1－20%）×20%

二、经营所得的计税方法

（一）个体工商户个人所得税计税方法

经营所得，以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额，为应纳税所得额。

1.应纳税所得额＝收入总额－成本－费用－损失－税金－其他支出－允许弥补的以前年度亏损

【注】取得经营所得的个人，没有综合所得的，计算其每一纳税年度的应纳税所得额时，应当减除费用 6 万元、专项扣除、专项附加扣除以及依法确定的其他扣除。专项附加扣除在办理汇算清缴时扣除。

2.税前不得扣除的支出：

（1）个人所得税税款

（2）税收滞纳金

（3）罚金、罚款和被没收财物的损失

（4）不符合扣除规定的捐赠支出

例如：个体工商户直接对受益人的捐赠支出

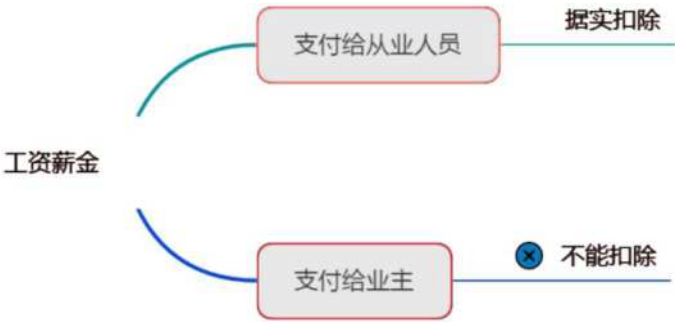
（5）赞助支出

（6）用于个人和家庭的支出

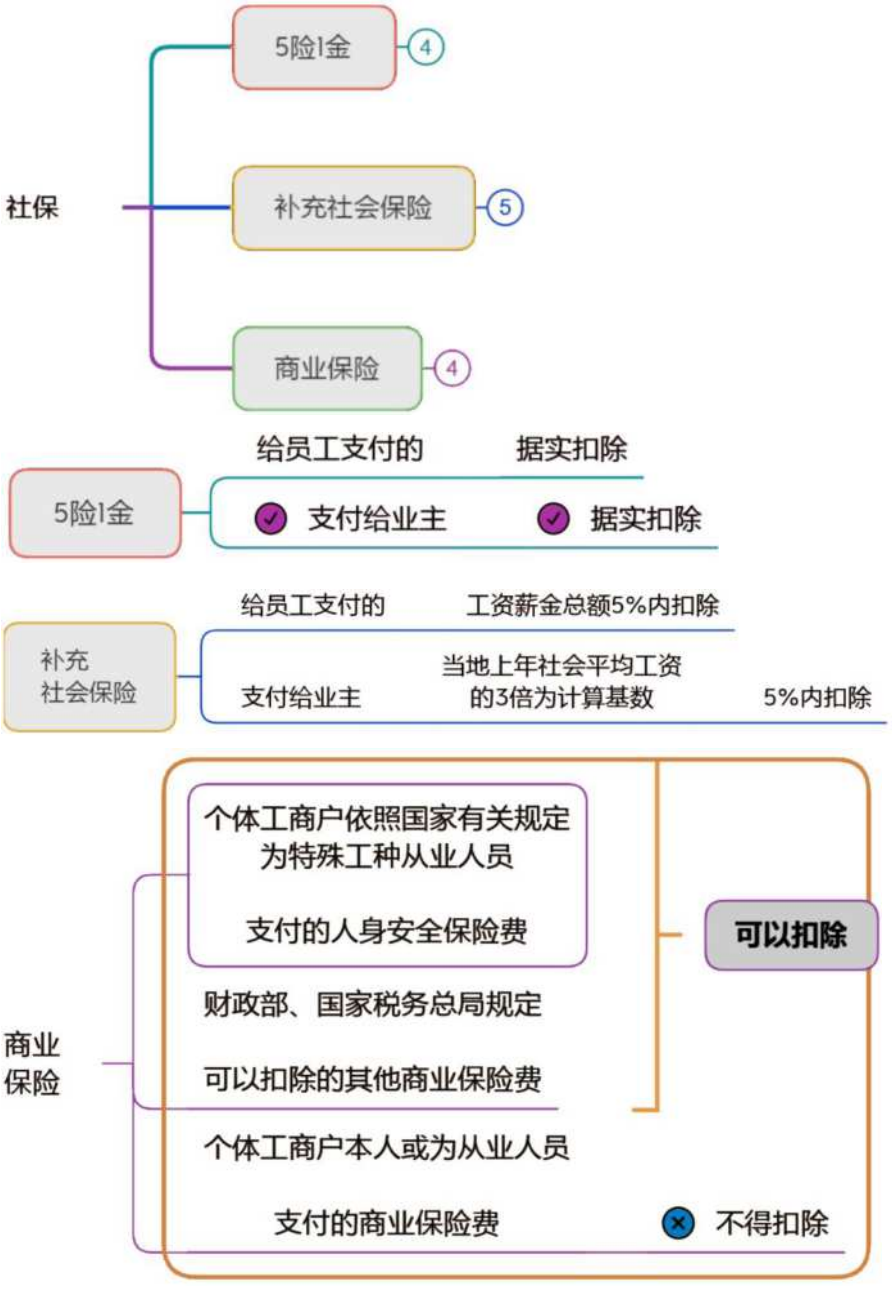
（7）与取得生产经营收入无关的其他支出

3.个体工商户生产、经营所得的具体规定

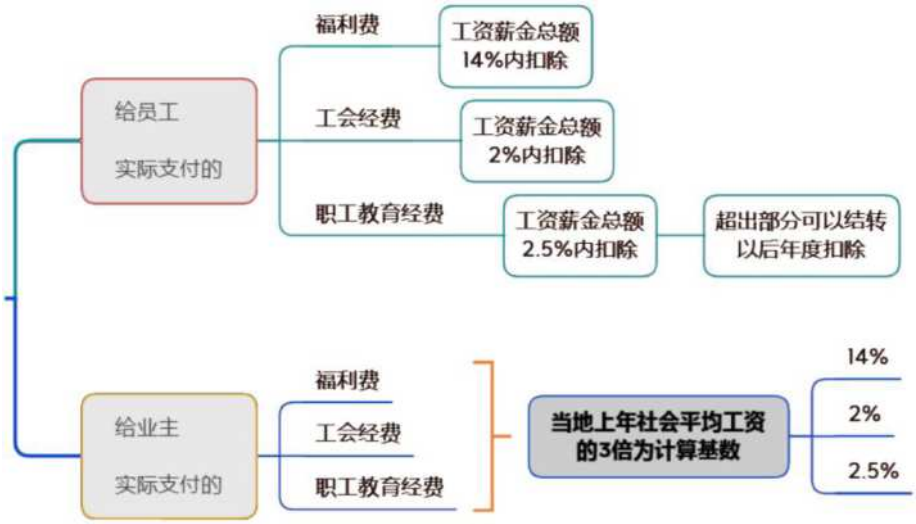
（1）工资薪金



（2）社保



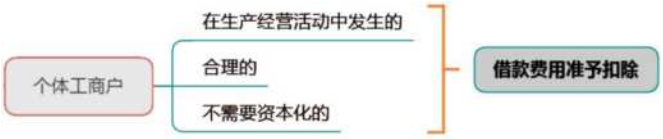
（3）3 项经费



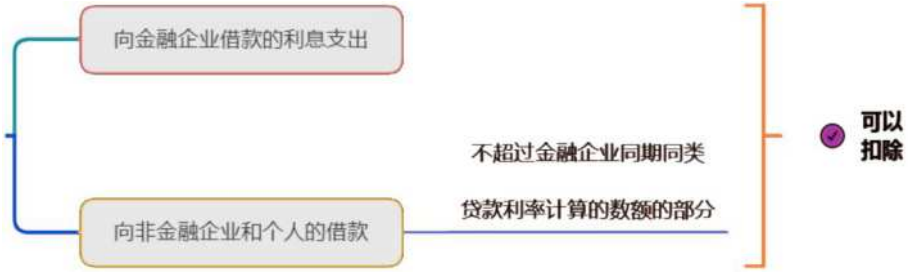
（4）生产经营费用



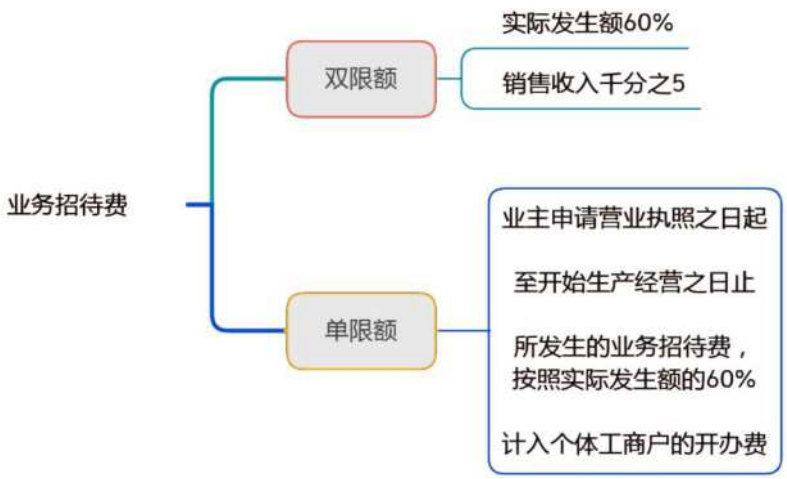
（5）借款费用



（6）利息支出

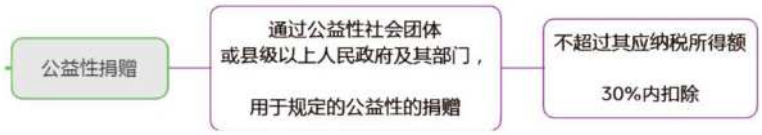


（7）业务招待费

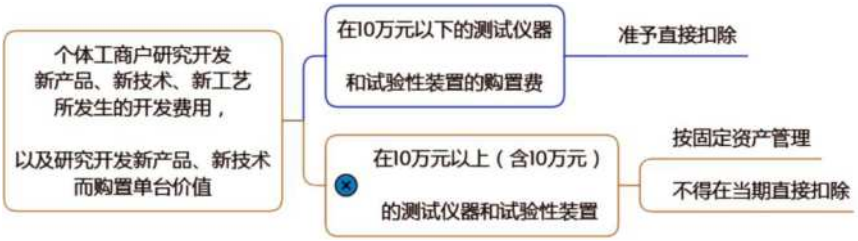


（8）广宣费、公益性捐赠





（9）开发费用



（10）税金：

个体工商户在生产经营活动中发生的，除个人所得税和允许抵扣的增值税以外的各项税金及附加，准予在税前扣除。

（11）其他



（二）关于个体工商户个人所得税减半政策有关事项

1.2021.1.1-2024.12.31，对个体工商户经营所得年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，

在现行优惠政策基础上，再减半征收个人所得税。个体工商户不区分征收方式，均可享受。

2.个体工商户在预缴税款时即可享受，其年应纳税所得额暂按截至本期申报所属期末的情况进行判断，并在年度汇算清缴时按年计算、多退少补。

（三）个人独资企业和合伙企业投资者征收个人所得税的相关规定

1.个人独资企业的投资者以全部生产经营所得为应纳税所得额；

合伙企业以每一个合伙人为纳税义务人（以下简称投资者）。

2.投资者兴办两个或两个以上企业的，年度终了时，应汇总从所有企业取得的应纳税所得额，据此确定适用税率并计算缴纳个人所得税。

【提示】生产经营所得，包括合伙企业分配给所有合伙人的所得和企业当年留存的所得（利润）。

3.应纳税额的计算

（1）查账征收：先汇总计算，再分别缴纳

投资者兴办两个或两个以上企业，并且企业性质全部是个人独资的，年度终了后汇算清缴时，应纳税款的计算按以下方法进行：

汇总其投资兴办的所有企业的经营所得作为应纳税所得额，以此确定适用税率，计算出全年经营所得的应纳税额，再根据每个企业的经营所得占所有企业经营所得的比例，分别计算出每个企业的应纳税额和应补缴税额。

【提示 1】

投资者兴办两个或两个以上企业的，其费用扣除标准由投资者选择在其中一个企业的生产经营所得中扣除。

【提示 2】

计提的各种准备金不得扣除。

（2）核定征收

核定征收的范围	企业依照国家有关规定应当设置但未设置账簿的
	企业虽设置账簿，但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全，难以查账的
	纳税人发生纳税义务，未按照规定的期限办理纳税申报，经税务机关责令限期申报，逾期仍不申报的

三、利息、股息、红利所得的计税方法

1.应纳税所得额

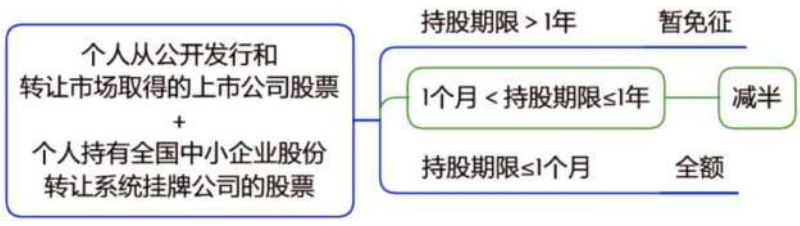
利息、股息、红利所得适用 20%的比例税率。其应纳税额的计算公式为：

应纳税额=应纳税所得额（每次收入额）×适用税率

（1）利息、股息、红利所得以个人每次取得的收入额为应纳税所得额，不得从收入额中扣除任何费用。

（2）每次收入是指支付单位或个人每次支付利息、股息、红利时，个人所取得的收入。

2.实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策



四、财产租赁所得的计税方法

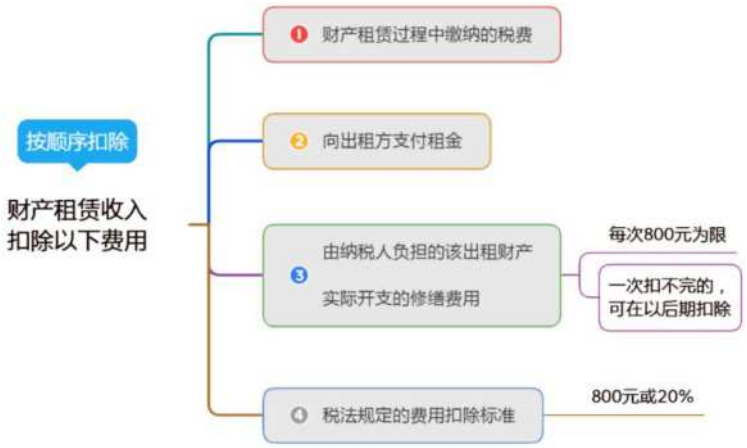
1.应纳税额的计算方法

应纳税额=应纳税所得额×适用税率

（1）财产租赁所得适用 20%的比例税率。

（2）对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得，减按 10%的税率征收个人所得税。

2. 应纳税所得额



五、财产转让所得的计税方法

1. 应纳税额＝（收入总额－财产原值－合理税费）×20%

房屋产权所有人将房屋产权无偿赠与他人的，受赠人因无偿受赠房屋取得的受赠所得，按照“偶然所得”项目缴纳个人所得税，税率为 20%。

2. 个人转让房屋的个人所得税应税收入不含增值税，其取得房屋时所支付价款中包含的增值税计入财产原值，计算转让所得时可扣除的税费不包括本次转让缴纳的增值税。

3. 受赠人转让受赠房屋的：

（1）应纳税所得额＝转让受赠房屋的收入－原捐赠人取得该房屋的实际购置成本－赠与和转让过程中受赠人支付的相关税费

（2）受赠人转让受赠房屋价格明显偏低且无正当理由的，税务机关可以依据该房屋的市场评估价格或者其他合理方式确定的价格核定其转让收入。

注：个人无偿受赠房屋产权的个人所得税处理

以下情形的房屋产权无偿赠与，对当事双方不征收个人所得税（特定关系）：

（1）房屋产权所有人将房屋产权无偿赠与配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、兄弟姐妹；

（2）房屋产权所有人将房屋产权无偿赠与对其承担直接抚养或者赡养义务的抚养人或者赡养人；

（3）房屋产权所有人死亡，依法取得房屋产权的法定继承人、遗嘱继承人或者受遗赠人。

六、偶然所得的计税方法

应纳税额＝应纳税所得额×适用税率＝每次收入额×20%

【考点 5】特殊情形下个人所得税的计税方法的审核

一、居民个人全年一次性奖金等计税方法

收入类型	税收政策	
全年一次性奖金（可选择）	除以 12 算商数定税率	全额查月表
单位低价向职工售房		
解除劳动关系	扣 3 倍上年职工平均工资	余额查年表
提前退休	除以至法定退休年龄的实际年度数	差额查年表，×年度数
年金	分次领取：	按月、按季：查月表

		按年：查年表
	一次领取：	出境+死亡：查年表
		其他情形：查月表

二、个人转让上市公司限售股所得征收个人所得税的计算

1.应纳税所得额＝限售股转让收入－（限售股原值＋合理税费）

应纳税额＝应纳税所得额×20%

2.如果纳税人未能提供完整、真实的限售股原值凭证的，不能准确计算限售股原值的，主管税务机关一律按限售股转让收入的15%核定限售股原值及合理税费。

3.纳税人同时持有限售股及该股流通股的，其股票转让所得，按照限售股优先原则，

即：转让股票视同为先转让限售股，按规定计算缴纳个人所得税。

4.对个人在上海证券交易所、深圳证券交易所转让从上市公司公开发行和转让市场取得的上市公司股票所得免征个人所得税。

三、实物分配

符合以下情形的房屋或其他财产，不论所有权人是否将财产无偿或有偿交付企业使用，其实质均为企业对个人进行了实物性质的分配，应依法计征个人所得税。

1.企业出资购买房屋及其他财产，将所有权登记为投资者个人、投资者家庭成员或其他人员的。

2.企业投资者个人、投资者家庭成员或其他人员向企业借款用于购买房屋或其他财产，将所有权登记为投资者个人、投资者家庭成员或其他人员，且借款年度终了后未归还借款的。

注：

（1）对个人独资企业、合伙企业的个人投资者或其家庭成员取得的上述所得，视为企业对个人投资者的利润分配，按照“个体工商户的生产、经营所得”项目计征个人所得税；

（2）对除个人独资企业、合伙企业以外其他企业的个人投资者或其家庭成员取得的上述所得，视为企业对个人投资者的红利分配，按照“利息、股息、红利所得”项目计征个人所得税；

（3）对企业其他人员取得的上述所得，按照“工资、薪金所得”项目计征个人所得税。

四、企业转增股本个人所得税

1.股份制企业用资本公积金转增股本不属于股息、红利性质的分配，对个人取得的转增股本数额，不作为个人所得，不征收个人所得税。

这里的“资本公积金”是指股份制企业股票溢价发行收入所形成的资本公积金。

而与此不相符合的其他资本公积金分配个人所得部分，应当依法征收个人所得税。

2.股份制企业用盈余公积金派发红股属于股息、红利性质的分配，对个人取得的红股数额，应作为个人所得征税。

3.自2016年起，全国范围内的中小高新技术企业以未分配利润、盈余公积、资本公积向个人股东转增股本时，个人股东一次缴纳个人所得税确有困难的，可根据实际情况自行制定分期缴税计划，在不超过5个公历年度内（含）分期缴纳，并将有关资料报主管税务机关备案。

（1）个人股东获得转增的股本，应按照“利息、股息、红利所得”项目，适用20%税率征收个人所得税。

（2）股东转让股权并取得现金收入的，该现金收入应优先用于缴纳尚未缴清的税款。

（3）在股东转让该部分股权之前，企业依法宣告破产，股东进行相关权益处置后没有取得收益或收益小于初始投资额的，主管税务机关对其尚未缴纳的个人所得税可不予追征。

上市公司、上市中小高新技术企业或在全国中小企业股份转让系统挂牌的中小高新技术企业向个人股东转增股本，股东应纳的个人所得税，继续按现行有关股息红利差别化个税政策执行。

五、个人以非货币性资产投资的个人所得税

应纳税所得额	＝非货币性资产转让收入－(资产原值+合理税费) 其中，非货币性资产转让收入按评估后的公允价值确认。
所得确认时间	个人以非货币性资产投资，应于非货币性资产转让、取得被投资企业股权时，确认非货币性资产转让收入的实现。
纳税申报	个人应在发生上述应税行为的次月 15 日内向主管税务机关申报纳税。
	纳税人一次性缴税有困难的，可合理确定分期缴纳计划并报主管税务机关备案后，自发生上述应税行为之日起不超过 5 个公历年度内（含）分期缴纳个人所得税。
	个人以非货币性资产投资交易过程中取得现金补价的，现金部分应优先用于缴税； 现金不足以缴纳的部分，可分期缴纳。
	个人在分期缴税期间转让其持有的上述全部或部分股权，并取得现金收入的，该现金收入应优先用于缴纳尚未缴清的税款。

六、股权激励

（一）符合条件的非上市公司股票期权、股权期权、限制性股票和股权奖励

对符合条件的非上市公司股票期权、股权期权、限制性股票和股权奖励实行递延纳税政策。

1.非上市公司授予本公司员工的股票期权、股权期权、限制性股票和股权奖励，符合规定条件的，经向主管税务机关备案，可实行递延纳税政策，即员工在取得股权激励时可暂不纳税，递延至转让该股权时按“财产转让所得”纳税。

（二）上市公司授予个人的股票期权、限制性股票和股权奖励

居民个人取得股票期权、股票增值权、限制性股票、股权奖励等股权激励（以下简称股权激励），符合规定的相关条件的，在 2022 年 12 月 31 日前，不并入当年综合所得，全额单独适用综合所得税率表，计算纳税。计算公式为：

应纳税额＝股权激励收入×适用税率－速算扣除数

注：居民个人一个纳税年度内取得两次以上（含两次）股权激励的，应合并按规定计算纳税。

【提示】上市公司授予个人的股票期权、限制性股票和股权奖励，经向主管税务机关备案，个人可自股票期权行权、限制性股票解禁或取得股权奖励之日起，在不超过 12 个月的期限内缴纳个人所得税。

七、关于公益慈善事业捐赠个人所得税政策

1.个人发生的公益捐赠支出金额，按照以下规定确定：

（1）捐赠货币性资产的，按照实际捐赠金额确定；

（2）捐赠股权、房产的，按照个人持有股权、房产的财产原值确定；

（3）捐赠除股权、房产以外的其他非货币性资产的，按照非货币性资产的市场价格确定。

2.居民个人按照以下规定扣除公益捐赠支出：

（1）居民个人发生的公益捐赠支出可以在财产租赁所得、财产转让所得、利息股息红利所得、偶然所得（以下统称分类所得）、综合所得或者经营所得中扣除。

在当期一个所得项目扣除不完的公益捐赠支出，可以按规定在其他所得项目中继续扣除；

（2）居民个人发生的公益捐赠支出，在综合所得、经营所得中扣除的，扣除限额分别为当年综合所得、当年经营所得应纳税所得额的 30%；

在分类所得中扣除的，扣除限额为当月分类所得应纳税所得额的 30%。

（3）居民个人根据各项所得的收入、公益捐赠支出、适用税率等情况，自行决定在综合所得、分类所得、经营所得中扣除的公益捐赠支出的顺序。

3.居民个人在综合所得中扣除公益捐赠支出的，应按照以下规定处理：

（1）居民个人取得工资、薪金所得的，可以选择在预扣预缴时扣除，也可以选择在年度汇算清缴时扣除。

居民个人选择在预扣预缴时扣除的，应按照累计预扣法计算扣除限额，其捐赠当月的扣除限额为截止当月累计应纳税所得额的 30%（全额扣除的从其规定，下同）。

个人从两处以上取得工资薪金所得，选择其中一处扣除，选择后当年不得变更。

（2）居民个人取得劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得的，预扣预缴时不扣除公益捐赠支出，统一在汇算清缴时扣除。

（3）居民个人取得全年一次性奖金、股权激励等所得，且按规定采取不并入综合所得而单独计税方式处理的，公益捐赠支出扣除比照“分类所得”的扣除规定处理。

4.居民个人发生的公益捐赠支出，可在捐赠当月取得的分类所得中扣除。当月分类所得应扣除未扣除的公益捐赠支出，可以按照以下规定追补扣除：

（1）扣缴义务人已经代扣但尚未解缴税款的，居民个人可以向扣缴义务人提出追补扣除申请，退还已扣税款。

（2）扣缴义务人已经代扣且解缴税款的，居民个人可以在公益捐赠之日起 90 日内提请扣缴义务人向征收税款的税务机关办理更正申报追补扣除，税务机关和扣缴义务人应当予以办理。

（3）居民个人自行申报纳税的，可以在公益捐赠之日起 90 日内向主管税务机关办理更正申报追补扣除。

5.在经营所得中扣除公益捐赠支出，应按以下规定处理：

（1）个体工商户发生的公益捐赠支出，在其经营所得中扣除。

（2）个人独资企业、合伙企业发生的公益捐赠支出，其个人投资者应当按照捐赠年度合伙企业的分配比例（个人独资企业分配比例为 100%），计算归属于每一个人投资者的公益捐赠支出，个人投资者应将其归属的个人独资企业、合伙企业公益捐赠支出和本人需要在经营所得扣除的其他公益捐赠支出合并，在其经营所得中扣除。

（3）在经营所得中扣除公益捐赠支出的，可以选择在预缴税款时扣除，也可以选择在汇算清缴时扣除。

（4）经营所得采取核定征收方式的，不扣除公益捐赠支出。

6.个人同时发生按 30%扣除和全额扣除的公益捐赠支出，自行选择扣除次序。

八、关于保险营销员、证券经纪人佣金收入的政策

1．保险营销员、证券经纪人取得的佣金收入，属于劳务报酬所得。

2．计入当年综合所得的金额=不含增值税的收入×（1-20%）-展业成本-附加税费

3．保险营销员、证券经纪人展业成本按照收入额的 25%计算。

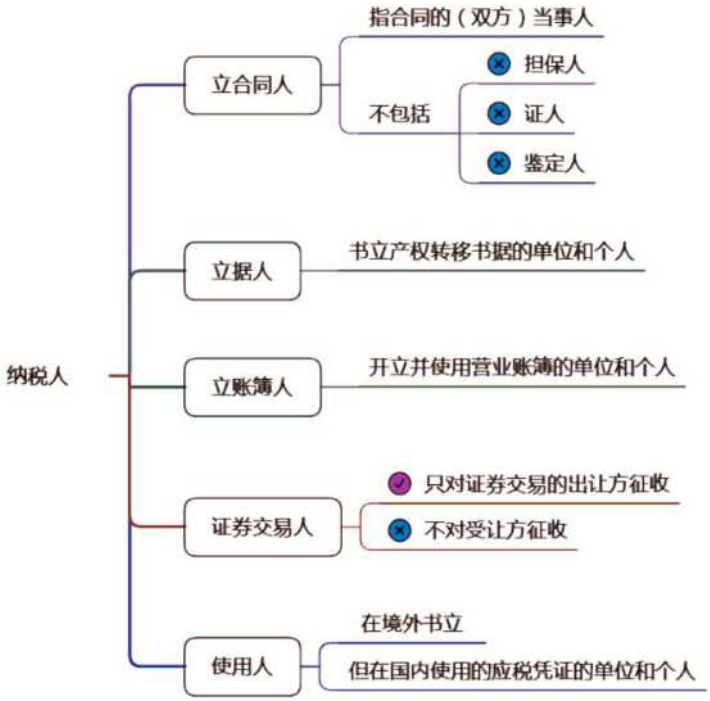
计入当年综合所得的金额=不含增值税的收入×（1-20%）×（1-25%）-附加税费

4．扣缴义务人支付佣金收入时，按规定的累计预扣法计算预扣税款。

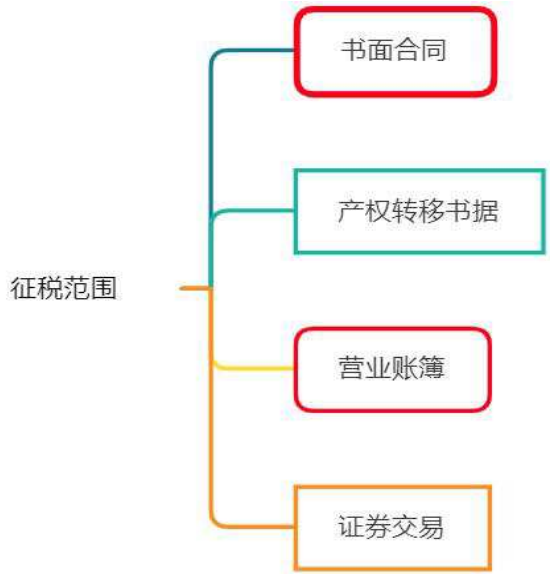
其他税种纳税审核方法

【考点 1】印花税申报和纳税审核

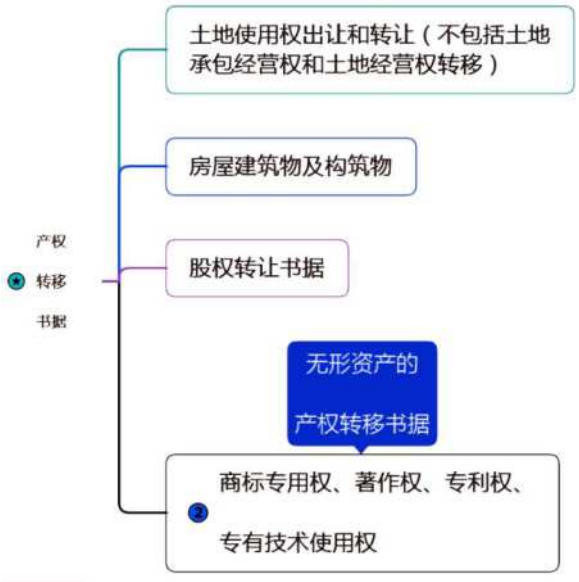
一、纳税人

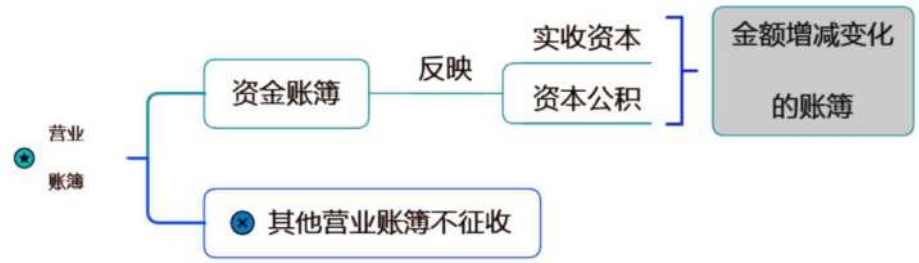

纳税人
立合同人
指合同的（双方）当事人
不包括
担保人
证人
鉴定人
立据人
书立产权转移书据的单位和个人
立账簿人
开立并使用营业账簿的单位和个人
证券交易人
只对证券交易的出让方征收
不对受让方征收
使用人
在境外书立
但在国内使用的应税凭证的单位和个人

二、征税范围


征税范围
书面合同
产权转移书据
营业账簿
证券交易


合同
买卖合同
借款合同
融资租赁合同
租赁合同
承揽合同
建设工程合同
运输合同
技术合同
保管合同
仓储合同
财产保险合同



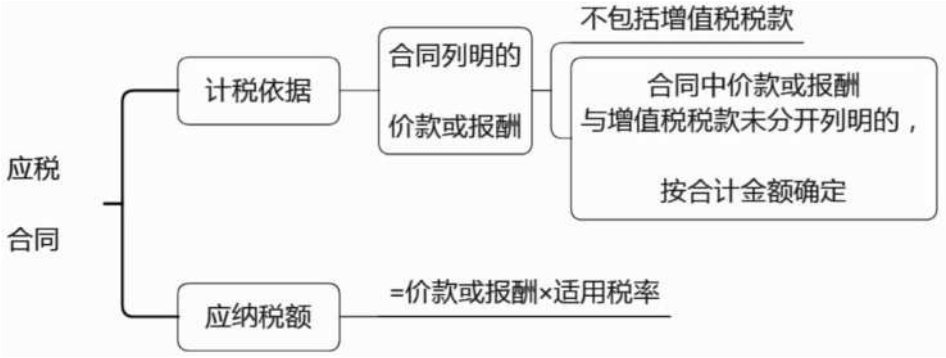


三、税率

印花税的税率为比例税率。

四、计税依据及应纳税额的计算

（一）应税合同



（二）产权转移书据

1.转让包括买卖、继承、赠与、互换、分割等。

2.计税依据为产权转移书据所列的金额，不包括增值税。

3.应税合同、产权转移书据未列明金额的，印花税的计税依据按实际结算的金额确定。

（三）应税营业账簿

计税依据为“实收资本”和“资本公积”合计金额，后续增加的，按增加部分计算应纳税额。

（四）证券交易

计税依据为成交金额。

五、注意事项

1.应税合同在签订时纳税义务即已产生，应计算应纳税额并贴花。不论合同是否兑现或是否按期兑现，均应贴花。
2.已经贴花的凭证，凡修改后所载金额增加的部分,应补贴印花。
3.凡多贴印花税票的,不得申请退税或者抵扣。
4.加工承揽合同
①真加工——委托方提供主要材料或原料，受托方提供辅助材料：
无论加工费和辅料金额是否分别记载，均以辅料与加工费的合计数，按照承揽合同贴花，对委托方提供的主要材料不计税贴花。
②假加工——受托方提供原材料：
凡在合同中分别记载加工费和原材料金额的，分别按加工承揽合同、买卖合同计税。未分别记载的，全部按承揽合同贴花计税。
5.技术开发合同，只就合同所载的报酬金额计税，研究开发经费不作为计税依据。
六、征收管理
1.纳税义务发生的时间
（1）印花税纳税义务发生时间为纳税人书立**应税凭证或者完成证券交易的当日。**
（2）证券交易印花税扣缴义务发生时间为**证券交易完成的当日。证券登记结算机构为证券交易印花税的扣缴义务人。**
2.纳税地点
（1）单位纳税人应当向其机构所在地的主管税务机关申报缴纳印花税；
（2）个人纳税人应当向应税凭证书立地或者居住地的税务机关申报缴纳印花税；
（3）证券交易印花税的扣缴义务人应当向其机构所在地的主管税务机关申报缴纳扣缴的税款。
3.纳税期限
（1）印花税按季、按年或者按次计征。
实行按季、按年计征的，纳税人应当于季度、年度终了之日起 15 日内申报并缴纳税款。
实行按次计征的，纳税人应当于纳税义务发生之日起 15 日内申报并缴纳税款。
（2）证券交易印花税按周解缴。
证券交易印花税的扣缴义务人应当于每周终了之日起 5 日内申报解缴税款及孳息。

【考点 2】土地增值税纳税申报和纳税审核

一、土地增值税纳税人的审核
1.土地增值税的纳税人为转让国有土地使用权、地上建筑物及其附着物并取得收入的单位和个人。
2.土地增值税只对有偿转让的房地产征税，对以继承、赠与等方式无偿转让的房地产，不予征税。
不征收土地增值税的房地产赠与行为包括：
①房产所有人、土地使用权所有人将房屋产权、土地使用权赠与直系亲属或承担直接赡养义务人的行为。
②通过中国境内非营利的社会团体、国家机关将房屋产权、土地使用权赠与教育、民政和其他社会福利、公益事业的行为。
二、土地增值税计税依据的审核
土地增值税的计税依据是纳税人转让房地产所取得的增值额。
增值额=房地产转让收入—扣除项目金额
（一）应税收入的确定
纳税人转让房地产取得的应税收入，包括转让房地产的全部价款及有关的经济利益。

收入的形式包括货币收入、实物收入和其他收入，不含增值税收入。

（二）扣除项目及其金额

1.出售新房

（1）取得土地使用权所支付的金额

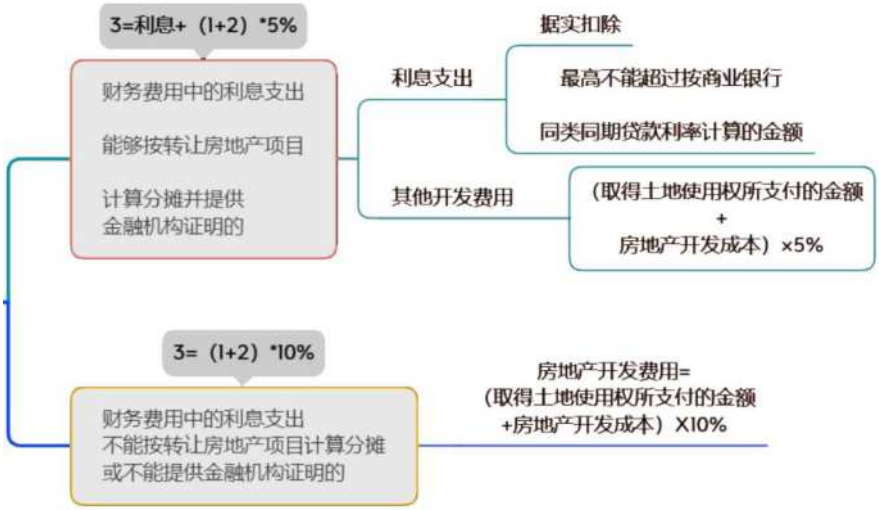
①纳税人为取得土地使用权所支付的地价款。

②纳税人在取得土地使用权时按国家统一规定缴纳的有关费用和税金

（2）房地产开发成本

包括：土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费和开发间接费用等。

（3）房地产开发费用（盯住利息支出）



（4）与转让房地产有关的税金

①城市维护建设税及附加；②印花税(不包括房地产开发企业)；③不允许在销项税额中抵扣的进项税

（5）房地产开发企业专属加计扣除

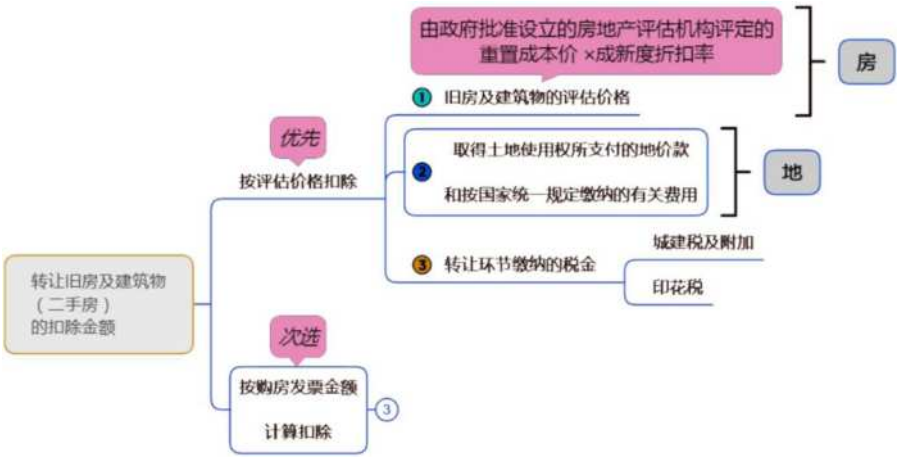
=（取得土地使用权所支付的金额+房地产开发成本）×20%=（1+2）*20%

【提示】财政部、国家税务总局对土地增值税扣除项目金额中利息支出的计算问题作了两点专门规定：

①利息的上浮幅度按国家的有关规定执行，超过上浮幅度的部分不允许扣除；

②对于超过贷款期限的利息部分和加罚的利息不允许扣除。

2.转让旧房（二手房）及建筑物的扣除金额





三、土地增值税应纳税额的计算的审核

应纳税额＝增值额×适用税率－扣除项目金额×速算扣除系数

土地增值税应纳税额的计算分为四步：

1. 计算增值额

增值额=房地产转让收入—扣除项目金额

2. 计算增值率

增值率=增值额/扣除项目金额×100%

3. 确定适用税率以及相对应的速算扣除系数

4. 计算应纳税额

四、土地增值税税收优惠的审核

1. 纳税人建造普通标准住宅出售，**增值率不超过 20%的，予以免税；超过 20%的，应按全部增值额缴纳土地增值税。**

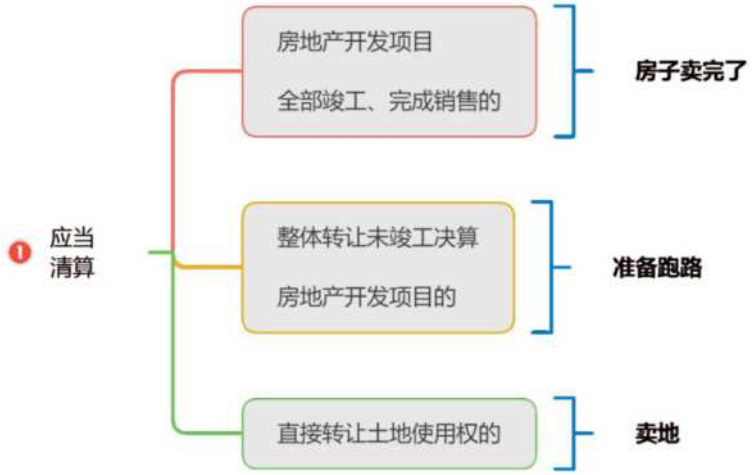
2. 对居民个人转让住房一律免征土地增值税。

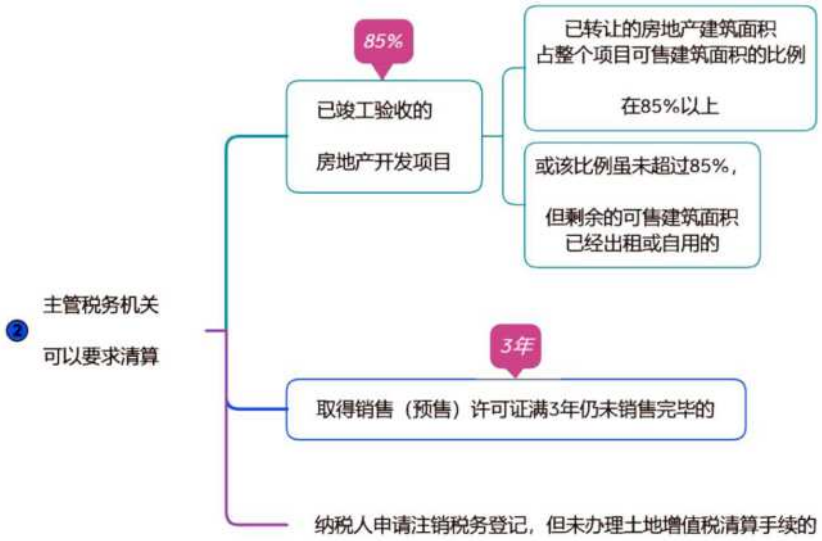
五、土地增值税征收管理的审核

（一）纳税申报

纳税人应在转让**房地产合同签订后 7 日内，到房地产所在地主管税务机关办理纳税申报。**

（二）土地增值税清算





（三）核定征收

1. 依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账簿的；

2. 擅自销毁账簿或者拒不提供纳税资料的；

3. 虽设置账簿，但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全，难以确定转让收入或者扣除项目金额的；

4. 符合土地增值税清算条件，未按照规定的期限办理清算手续，经税务机关责令限期清算，逾期仍不清算的；

5. 申报的计税依据明显偏低，又无正当理由的。

【考点 3】契税纳税申报和纳税审核

一、契税纳税人的审核

1. 契税的纳税人，是指在我国境内承受土地、房屋权属转移的单位和个人。

2. 契税由权属的承受人缴纳。

承受指以受让、购买、受赠、交换等方式取得的土地、房屋权属的行为。

3. 以作价投资（入股）、偿还债务、划转、奖励等方式转移土地、房屋权属的，应当缴纳契税。

二、征税范围的审核（房屋赠与）

1. 以获奖方式取得房屋产权，实质上是接受赠与房产的行为，应缴纳契税。

2. 对于《继承法》规定的法定继承人继承土地、房屋权属的，不征收契税；

非法定继承人根据遗嘱承受死者生前的土地、房屋权属，属于赠与行为，应征收契税。

三、契税税率的审核

契税采用比例税率，实行 3%-5%幅度税率。

四、契税计税依据及应纳税额的计算的审核

（一）计税依据

1. 成交价格

2. 核定价格

3. 差额

4. 土地出让价款与成交价格

（二）应纳税额

应纳税额=计税依据×税率

五、契税税收优惠的审核

1.婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属；
2.法定继承人通过继承承受土地、房屋权属；
3.合伙企业的合伙人将其名下的房屋、土地权属转移至合伙企业名下，或合伙企业将其名下的房屋、土地权属转回原合伙人名下，免征契税。
4.为社区提供养老、托育、家政等服务的机构，承受房屋、土地用于提供养老、托育、家政服务的，免征契税。

六、契税征收管理的审核

（一）纳税义务发生时间

契税纳税义务发生时间是纳税人签订土地、房屋权属转移合同的当日，或者纳税人取得其他具有土地、房屋权属转移合同性质凭证的当日。

（二）纳税地点

契税实行属地征收管理。

纳税人发生纳税义务时，应向土地、房屋所在地的税务征收机关。

（三）纳税期限

纳税人应当在依法办理土地、房屋权属登记手续前申报缴纳契税。

在依法办理土地、房屋权属登记前，权属转移合同、权属转移合同性质凭证不生效、无效、被撤销或者被解除的，纳税人可以向税务机关申请退还已缴纳的税款。

第四章　涉税会计核算

【考点 1】涉税会计核算基本科目设置

涉税会计核算基本科目：应收出口退税款、其他收益、营业外收入、**以前年度损益调整、应交税费、税金及附加**、所得税费用、递延所得税资产、递延所得税负债。

【考点 2】增值税会计核算

交增值税”明细科目：**①进项税额；②销项税额抵减；③已交税金；④减免税款；⑤出口抵减内销产品应纳税额；⑥转出未交增值税；⑦销项税额；⑧出口退税；⑨进项税额转出；⑩转出多交增值。**

“销项税额”“出口退税”“进项税额转出”“转出多交增值税”四个专栏在“应交增值税”明细账的贷方。

需要说明的是，**增值税小规模纳税人只需在“应交税费”科目下设置“应交增值税”明细科目**，不需要设置上述专栏及除“转让金融商品应交增值税”“代扣代交增值税”外的明细科目。

【考点 3】消费税会计核算



【考点 4】所得税会计核算

一、“所得税费用”科目

1. 核算企业根据会计准则确认的应从**当期利润总额中扣除**的所得税费用。

2. 所得税费用=当期应交所得税+递延所得税

3. 期末应将本科目的余额转入“本年利润”科目，结转后本科目应无余额。

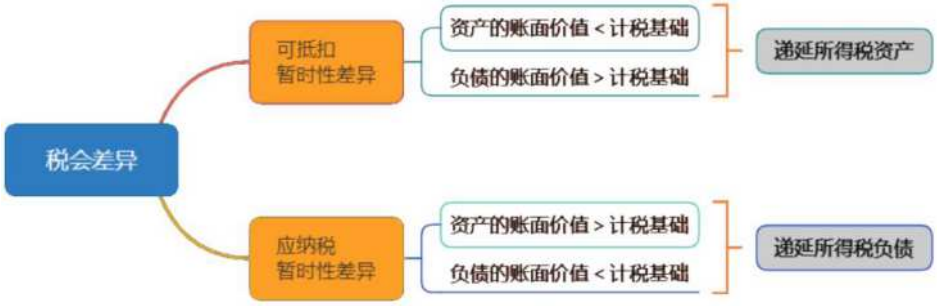
4. “所得税费用”不一定等于“应交税费—应交所得税”。

如果存在暂时性差异，二者金额不等。

因暂时性差异“应交税费—应交所得税”与“所得税费用”的差额通过递延所得税资产、递延所得税负债两个科目核算。

二、“递延所得税资产”“递延所得税负债”科目

1. 税会差异



2. 所得税费用与应交所得税



三、个人所得税会计核算

1. 计提时

借：应付职工薪酬

　　贷：应交税费—应交个人所得税

2. 缴纳时

借：应交税费—应交个人所得税

　　贷：银行存款

第五章　纳税申报代理服务

【考点 1】一般纳税人纳税申报表及其附列资料

①《增值税及附加税费申报表》(一般纳税人适用)②《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)③《增值税及附加税费申报表(二)》(本期进项税额明细)④《增值税及附加税费申报表(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)⑤《增值税及附加税费申报表(四)》(税额抵减情况表)⑥《增值税及附加税费申报表(五)》(附加税费情况表)⑦《增值税减免税申报明细表。

《增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）》

项目		栏次	一般项目	
			本月数	本年累计
销售额	（一）按适用税率计税销售额	1		
	其中：应税货物销售额	2		
	应税劳务销售额	3		
	纳税检查调整的销售额	4		
	（二）按简易办法计税销售额	5		
	其中：纳税检查调整的销售额	6		
	（三）免、抵、退办法出口销售额	7		
	（四）免税销售额	8		
	其中：免税货物销售额	9		
	免税劳务销售额	10		
税款计算	销项税额	11		
	进项税额	12		
	上期留抵税额	13		
	进项税额转出	14		
	免、抵、退应退税额	15		
	按适用税率计算的纳税检查应补缴税额	16		
	应抵扣税额合计	17＝12＋13－14－15＋16		
	实际抵扣税额	18（如 17＜11，则为 17，否则为 11）		
	应纳税额	19＝11－18		
	期末留抵税额	20＝17－18		
	简易计税办法计算的应纳税额	21		
	按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额	22		
	应纳税额减征额	23		
	应纳税额合计	24＝19＋21－23		
税款缴纳	期初未缴税额（多缴为负数）	25		
	实收出口开具专用缴款书退税额	26		
	本期已缴税额	27＝28＋29＋30＋31		
	①分次预缴税额	28		

	②出口开具专用缴款书预缴税额	29		
	③本期缴纳上期应纳税额	30		
	④本期缴纳欠缴税额	31		
	期末未缴税额（多缴为负数）	32＝24＋25＋26－27		
	其中：欠缴税额（≥0）	33＝25＋26－27		
	本期应补（退）税额	34＝24－28－29		
附加税费	城市维护建设税本期应补（退）税额	39		
	教育费附加本期应补（退）税额	40		
	地方教育附加本期应补（退）税额	41		

第九章　其他涉税专业服务

【考点 1】税务行政复议的受案范围

先议后诉	**税务机关作出的征税行为：**
	1. 确认纳税主体、征税对象、征税范围
	2. 减税、免税、退税、抵扣税款
	3. 适用税率、计税依据
	4. 纳税环节、纳税期限、纳税地点和税款征收方式等
	5. 征收税款、加收滞纳金
	6. 扣缴义务人、受税务机关委托的单位和个人作出的代扣代缴、代收代缴、代征行为等
或议或诉	1. 行政许可、行政审批行为
	2. 发票管理行为：包括发售、收缴、代开发票等
	3. 税收保全措施、强制执行措施
	4. 税务机关作出的**行政处罚行为** （1）罚款；（2）没收财物和违法所得；（3）停止出口退税权。
	5. 税务机关**不依法履行**下列**职责**的行为 （1）颁发税务登记证；（2）开具、出具完税凭证、外出经营活动税收管理证明；（3）行政奖励；（4）行政赔偿；
	6. 不依法确认纳税担保行为
	7. 资格认定行为
	8. 政府公开信息工作中的具体行政行为
	9. 纳税信用等级评定行为
	10. 税务机关通知出入境管理机关阻止出境行为

注：纳税人认为税务机关的具体行政行为所依据的下列规定不合法，对具体行政行为申请行政复议时，可以一并向行政复议机关提出对有关规定的审查申请；

申请人对具体行政行为提出行政复议申请时不知道该具体行政行为所依据的规定的，可以在行政复议机关作出行政复议决定以前提出对该规定的审查申请：

①国家税务总局和国务院其他部门的规定。②其他各级税务机关的规定。③地方各级人民政府的规定。④地方人民政府工作部门的规定。

上述中的规定不包括规章。

【考点 2】税务行政复议的管辖原则

一般而言，对各级税务局的具体行政行为不服的，向**上一级税务局申请行政复议**。

被申请人	管辖机关
计划单列市税务局	国家税务总局
国家税务总局	国家税务总局 （1）对行政复议决定不服的，**申请人可以向人民法院提起行政诉讼，也可以向国务院申请裁决，国务院的裁决为最终裁决** （2）**裁决不是复议**
税务所（分局）、各级税务局的稽查局	所属税务局
作出逾期不缴纳罚款加处罚款决定不服的	作出行政处罚决定的税务机关
对已处罚款和加处罚款都不服的	一并向作出行政处罚决定的税务机关的上

	一级税务机关申请行政复议
两个以上税务机关共同名义作出的具体行政行为	共同上一级税务机关
税务机关与其他行政机关共同作出的具体行政行为	共同上一级行政机关
在撤销以前作出具体行政行为的被撤销的税务机关	继续行使其职权的税务机关的上一级税务机关

【考点 3】税务行政复议申请

一、**税务行政复议的申请期限**

申请人可以在知道税务机关作出具体行政行为之日起 **60 日内**提出行政复议申请。

因不可抗力或者被申请人设置障碍等原因耽误法定申请期限的，申请期限的计算应当扣除被耽误时间，自障碍消除之日起继续计算。

二、税务行政复议申请的其他规定

1. 申请人对税务机关作出的征税行为不服申请行政复议的，必须先依法缴纳或者解缴税款和滞纳金，或者提供相应的担保，方可在缴清税款和滞纳金后或者所提供的担保得到作出具体行政行为的税务机关确认之日起 60 日内提出行政复议申请。

申请人提供担保的方式包括保证、抵押及质押。

（纳税义务不因行政复议暂停）

2. 申请人对税务机关作出逾期不缴纳罚款加处罚款的决定不服的，应当先缴纳罚款和加处罚款，再申请行政复议。

【考点 4】税务行政复议受理

一、行政复议期间具体行政行为停止执行的情形

行政复议期间具体行政行为不停止执行，但有下列情形之一的，可以停止执行：

1. 被申请人认为需要停止执行的；

2. 行政复议机关认为需要停止执行的；

3. 申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的；

4. 法律规定停止执行的。

二、行政复议中止的情形

行政复议期间，**行政复议中止**的情形（9 项）：

1. 作为申请人的公民**死亡**，其近亲属尚未确定是否参加行政复议的；

2. 作为申请人的公民**丧失参加行政复议的能力**，尚未确定法定代理人参加行政复议的；

3. 作为申请人的法人或者其他**组织终止**，尚未确定权利义务承受人的；

注：因以上（1）—（3）项原因中止行政复议的，**满 60 日行政复议中止的原因未消除的，行政复议终止。**

4. 作为申请人的公民下落不明或者被宣告失踪的；

5. 申请人、被申请人因不可抗力，不能参加行政复议的；

6. 行政复议机关因不可抗力原因暂时不能履行工作职责的；

7. 案件涉及法律适用问题，需要有权机关作出解释或者确认的；

8. 案件审理需要以其他案件的审理结果为依据，而其他案件尚未审结的；

9. 其他需要中止行政复议的情形。

注：

（1）行政复议中止的原因消除以后，应当及时恢复行政复议案件的审理。

（2）中止与恢复审理，应当告知申请人、被申请人、第三人。

三、行政复议终止的情形

行政复议期间，行政复议终止的情形：
1.申请人要求撤回行政复议申请，行政复议机构准予撤回的；
2.作为申请人的公民死亡，没有近亲属，或者其近亲属放弃行政复议权利的；
3.作为申请人的法人或者其他组织终止，其权利义务的承受人放弃行政复议权利的；
4.申请人与被申请人依照规定，经行政复议机构准许达成和解的；
5.行政复议申请受理以后，发现其他行政复议机关已经先于本机关受理，或者人民法院已经受理的。

【考点5】税务行政复议审查和决定

1.行政复议机关责令被申请人重新作出具体行政行为的，被申请人应当在60日内重新作出具体行政行为；
情况复杂的，不能在规定期限内重新作出具体行政行为的，经行政复议机关批准，可以适当延期，但是**延期不得超过30日**。（60+30）
公民、法人或其他组织对被申请人重新作出的具体行政行为不服的，可以依法申请行政复议，或者提起行政诉讼。（再复议）
2.行政复议机关应当自受理申请之日起60日内作出行政复议决定。
情况复杂，不能在规定期限内作出行政复议决定的，经批准可适当延期，并告知申请人和被申请人，但**延长期限不得超过30日**。（60+30）
行政复议机关作出行政复议决定，应当制作《行政复议决定书》，行政复议决定书一经送达，即发生法律效力。

【考点6】税务行政复议和解与调解

1.税务行政**复议和解与调解适用**的情形：
（1）行使自由裁量权作出的具体行政行为，如行政处罚、核定税额、确定应税所得率等；
（2）行政赔偿；
（3）行政奖励；
（4）存在其他合理性问题的具体行政行为。
2.申请人和被申请人达成和解的，应当向行政复议机构提交书面和解协议。
3.经行政复议机构准许和解终止行政复议的，申请人不得以同一事实和理由再次申请行政复议。
4.行政复议调解书经双方当事人签字，即具有法律效力。
5.申请人不履行行政复议调解书的，由被申请人依法强制执行，或者申请人民法院强制执行。

【考点7】税务行政诉讼的特有原则

1.依法审查原则
2.有限变更原则
3.被告举证原则
4.诉讼不停止执行原则
有下列情形之一的，停止具体行政行为的执行：
①**被告认为需要停止执行**的；
②**原告或利害关系人申请停止执行**，人民法院认为该具体行政行为的执行会造成难以弥补的损失，并且停止执行不损害社会公共利益，可裁定停止执行的；
③人民法院认为该行政行为的执行会给国家利益、社会公共利益造成重大损害的；
④**法律、法规规定停止执**行的。
当事人对停止执行或不停止执行的裁定不服的，可以申请复议一次。

【考点8】税务行政诉讼的管辖

1.级别管辖

基层法院	除上级法院管辖外的一般税务行政案件
中级法院	本辖区内重大、复杂的案件，及对国务院部门或者县级以上地方人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件
高级法院	本辖区内重大、复杂的第一审税务行政案件
最高法院	全国范围内重大、复杂的第一审税务行政案件

2. 地域管辖

（1）一般税务行政案件由**最初作出具体行政行为的税务机关所在地人民法院管辖**，经复议的案件，复议机关改变原具体行政行为的，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。

（2）专属管辖

因不动产提起的税务行政诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。

（3）选择管辖

两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先收到起诉状的人民法院管辖。

【考点 9】税务行政诉讼的起诉和受理

1. 公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起 6 个月内提出。

2. 公民、法人或者其他组织不服复议决定的，可以在收到复议决定书之日起 15 日内向人民法院提起诉讼。

复议机关逾期不作决定的，申请人可以在复议期满之日起 15 日内向人民法院提起诉讼。法律另有规定的除外。

【考点 10】税务行政诉讼的判决和裁定

1. 人民法院应当在立案之日起 6 个月内经过审理作出第一审判决或裁定。

2. 税务行政诉讼可以做出如下判决：

（1）**维持判决**：适用于**证据确凿**，适用法律法规正确，符合法定程序。

（2）**撤销判决**：适用于主要**证据不足**；适用法律法规错误；违反法定程序；超越职权；明显不当；滥用职权。

（3）**履行判决**：适用于被告**不履行法定职责**的，判决被告在一定期限内履行。

（4）**变更判决**：适用于**处罚明显不当或显失公正**的。

【考点 11】税务行政诉讼的二审程序

1. 当事人**不服人民法院第一审判决的**，有权在判决书送达之日起 **15 日内**向上级人民法院提起上诉。

当事人**不服人民法院第一审裁定**的，有权在裁定书送达之日起 **10 日内**向上一级人民法院提起上诉。

2. 人民法院应当对原审人民法院的裁判和被诉具体行政行为**是否合法进行全面审查**，在收到上诉状之日起 **3 个月内**作出终审判决。